

Journal Officiel de la République Tunisienne

TRADUCTION FRANÇAISE POUR INFORMATION

Vendredi 12 Joumada II 1414 - 26 Novembre 1993

136^{ème} année

N° 90

Sommaire

Décrets et Arrêtés

Premier Ministère

Arrêté du Premier ministre du 16 novembre 1993, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement d'administrateurs conseillers 1971

Ministère des Finances

Décret n° 93-2279 du 8 novembre 1993, portant réduction des droits de douane au minimum légal de perception et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les articles de sport et d'animation socio-éducative importés ou fabriqués localement.. 1971

Arrêté du ministre des finances du 8 novembre 1993, fixant la liste des matériels et équipements pouvant être acquis par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d'octroi de l'exonération..... 1975

Arrêté du ministre des finances du 16 novembre 1993, portant modification de l'arrêté du 26 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons de trésor..... 1977

Arrêté du ministre des finances du 10 novembre 1993, portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé "Fonds des accidents du travail" pour la gestion 1993..... 1977

Arrêté du ministre des finances du 10 novembre 1993, portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé "Fonds du service national" pour la gestion 1993..... 1978

Ministère de l'Economie Nationale

Arrêtés du ministre de l'économie nationale du 16 et 8 novembre 1993, relatifs à des permis de recherche 1978

Ministère de l'Agriculture

Décret n° 93-2328 du 27 octobre 1993, portant organisation de la campagne oléicole 1993/1994 1980

Ministère des Domaines de l'Etat et des Affaires Foncières

- Décret n° 93-2282 du 8 novembre 1993**, portant expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles sis à la localité de Sidi Saïd délégation de Bargou gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'oued El-Kébir k 32 **1981**
- Décret n° 93-2283 du 8 novembre 1993**, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble sis place de l'union du Maghreb Arabe à Bizerte pour les besoins du ministère des affaires sociales **1983**
- Décret n° 93-2329 du 10 novembre 1993**, relatif à la rectification du tableau annexé au décret n° 80-1287 du 7 octobre 1980 portant attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité d'Ouled Brahim El Karia du gouvernorat de Sidi Bouzid **1983**
- Décret n° 93-2330 du 16 novembre 1993**, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Khemailia du gouvernorat de Gafsa **1983**

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

- Décret n° 93-2331 du 16 novembre 1993**, portant révision du plan d'aménagement de la commune de Mohammadia gouvernorat de Ben Arous **1984**

Ministère de L'Education et des Sciences

- Décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993**, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques **1981**
- Liste des agents à promouvoir au grade d'opérateur **1984**

Ministère de la Santé Publique

- Nomination d'un médecin des hopitaux **1986**

Ministère des Affaires Sociales

- Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 novembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la torréfaction **1986**
- Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 novembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale des ports et docks (révisée) **1991**

Ministère de la Formation Professionnelle et de l'Emploi

- Désignation des membres du conseil de direction du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation **1998**
- Désignation des membres du conseil consultatif du centre national de formation continue et de promotion professionnelle **1999**

Ministère de la Jeunesse et de l'Enfance

- Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 10 novembre 1993 portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement de conseillers pédagogiques de la jeunesse et des sports **1999**

décrets et arrêtés

PREMIER MINISTRE

Arrêté du Premier ministre du 16 novembre 1993, portant ouverture de deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement d'administrateurs conseillers.

Le Premier ministre,

Vu la loi n° 83-112 du 12 décembre 1993, portant statut général des personnels de l'Etat des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 85-267 du 15 février 1985, fixant le statut particulier au corps administratif commun des administrations publiques,

Vu l'arrêté du 25 juin 1985, fixant le règlement et le programme des deux concours externe et interne sur épreuves pour le recrutement d'administrateurs conseillers,

Arrête :

Article premier. - Deux concours sur épreuves l'un externe et l'autre interne pour le recrutement de 19 administrateurs conseillers

- concours externe : 9 emplois
- concours interne : 10 emplois

sont ouverts au Premier ministre conformément aux dispositions du décret susvisé n° 85-267 du 15 février 1985 et de l'arrêté susvisé du 25 juin 1985.

Art. 2. - Les épreuves des deux concours susvisés se dérouleront à Tunis, le 25 janvier 1994 et jours suivants.

Art. 3. - La date de clôture du registre d'inscription est fixée au 25 décembre 1993.

Tunis, le 16 novembre 1993.

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTRE DES FINANCES

Décret n° 93-2279 du 8 novembre 1993, portant réduction des droits de douane au minimum légal de perception et suspension de la taxe sur la valeur ajoutée dus sur les articles de sport et d'animation socio-éducative importés ou fabriqués localement.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des finances,

Vu le code des douanes,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment son article 8 et le paragraphe 44 du tableau A qui lui est annexé,

Vu la loi 89-113 du 30 décembre 1989 portant application du nouveau tarif des droits de douane à l'importation et notamment le paragraphe 7-8 du titre II des dispositions préliminaires de ce tarif,

Vu l'avis des ministres de l'économie nationale et de la jeunesse et de l'enfance,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Sont réduits au minimum légal de perception les taux des droits de douane et est suspendue la taxe sur la valeur

ajoutée dus à l'importation des équipements et articles visés ci-après, qui n'ont pas de similaires fabriqués localement :

- les articles destinés au sport et figurant à la liste n° I annexée au présent décret lorsque l'importation est faite par le ministère de la jeunesse et de l'enfance, les organisations et les établissements de sport ou d'animation socio-éducative sous tutelle du ministère de la jeunesse et de l'enfance, les fédérations et associations sportives et les municipalités

- L'octroi de ce régime fiscal privilégié est subordonné à la production d'une attestation délivrée par le ministère de la jeunesse et de l'enfance portant désignation des articles et des quantités à importer

- Les équipements et les articles destinés exclusivement à l'animation socio-éducative des jeunes et les articles de récompense destinés à être offerts à l'occasion des compétitions sportives et figurant à la liste n° II annexée au présent décret lorsqu'ils sont importés par le ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 2. - Est suspendue la taxe sur la valeur ajoutée due sur :

- les articles fabriqués localement destinés au sport et figurant à la liste n° III annexée au présent décret lorsqu'il sont acquis par le ministère de la jeunesse et de l'enfance, les organisations et les établissements de sport ou d'animation socio-éducative sous tutelle du ministère de la jeunesse et de l'enfance, les fédérations et les associations sportives et les municipalités

- les équipements et les articles fabriqués localement destinés exclusivement à l'animation socio-éducative des jeunes et figurant à la liste n° IV annexée au présent décret lorsqu'il sont acquis par le ministère de la jeunesse et de l'enfance.

L'octroi de ce régime fiscal privilégié est subordonné à la production d'une autorisation délivrée par le bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une demande formulée par le bénéficiaire et appuyée d'une attestation accordée par le ministère de la jeunesse et de l'enfance portant désignation des articles et des quantités à acquérir.

Art. 3. - Les bénéficiaires du régime fiscal privilégié prévu aux articles 1 et 2 du présent décret doivent souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de ne pas céder à titre onéreux ou gratuit les équipements et les articles admis sous ledit régime fiscal privilégié à des personnes ne pouvant pas prétendre à ce régime.

Cet engagement doit être annexé à la déclaration de mise à la consommation en cas d'importation ou à la demande d'achat en exonération au bureau du contrôle des impôts compétent en cas d'acquisition sur le marché local.

La cession des équipements et articles concernés est subordonnée à l'acquittement auprès des recettes des finances ou de douane selon le cas, des droits et taxes dus sur la base de la valeur des équipements et articles à la date de la cession et selon les taux en vigueur à cette même date.

Art. 4. - Les dispositions du présent décret s'appliquent à partir du premier janvier 1993 et ne doivent pas donner droit au remboursement des montants des droits et taxes liquidés et perçus à titre définitif.

Art. 5. - Les ministres des finances, de l'économie nationale et de la jeunesse et de l'enfance, sont chargés chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

LISTE N° I

Les articles destinés au sport et susceptibles de bénéficier du privilège fiscal à l'importation

Foot-Ball :

- protège - tibia (paire)
- protège sexe
- ballon potence foot-ball
- valise démonstration foot-ball
- crampons pour chaussures de foot-ball
- ballons de foot-ball de compétition
- paires de gant de gardiens de but
- filets de foot-ball
- plots
- anoraks.

Volley-Ball :

- paires chaussures de volley-ball de compétition
- mire pour volley-ball
- filets de volley-ball compétition
- ballon de volley-ball
- chaise pour arbitre volley-ball
- poteau de volley-ball
- paire genouillère.

Basket-Ball :

- ballons de basket-ball
- panneaux de rechange basket-ball
- but basket-ball
- but de mini-basket complet
- ensemble règle de 30 S.
- balance d'athlétisme
- traceur de couloirs de piste
- jeux de dossards
- film photo finish non perforé
- boîte kuick finish
- porte voix
- haies
- disques en bois
- chaussures à pointe d'athlétisme
- training marathon
- planche d'appel de saut à la perche
- bac d'appel de saut à la perche
- latte de saut à la perche
- élastique de saut
- fil de fer de marteau
- poignet de rechange pour marteau
- poignet de lancement
- poids
- jauge de marteau
- starting-block
- matelas de chute saut en hauteur
- claquette
- chronomètre
- toise de mesure
- double décamètre

- blanc de magnésie
- tapis de chute saut en hauteur
- tapis de chute saut à la perche.

Lutte :

- tapis de lutte
- maillot de lutte
- chaussures de lutte
- bascules haute précision
- tatami de lutte
- mannequin de lutte
- chronomètre de table pour lutte
- paire de cerceau de basket
- filet de basket
- paire chaussures de basket-ball de compétition.

Rugby :

- chaussures de rugby pour compétition
- ballon de rugby.

Hand-Ball :

- but de hand ball pour compétition
- serre poignet
- ballon de hand-ball pour compétition
- genouillère
- coquilles de protection.

Athlétisme :

- témoins de relais
- disques en bois
- marteau
- disque en caoutchouc
- balles lestées
- médecine-ball
- javelot initiation
- poteau de saut
- perche
- paire poteaux saut à la perche
- animomètre avec compte seconde
- pistolet de 6 MM
- cartouche de 6 MM à blanc
- pistolet de 9 MM
- cartouche de 9 MM en boîte
- ruban de mesure de 30 M
- ruban de mesure de 50 M
- ruban de mesure de 100 M.

Boules et petanques :

- jeux de boules.

Gymnastique :

- praticable de gymnastique
- tapis de gymnastique
- ruban GRS
- massues en plastique GRS
- ballon GRS
- paires basanne gymnastique
- tremplin
- mouton
- cerceaux en plastique

- poutre d'équilibre
- barre parallèles
- barres asymétriques
- cheval à arçons
- cheval sautoir

- plinths
- champignon
- paires anneaux complet
- paire anneaux de supports.

Tennis Lawn :

- paires chaussures tennis lawn de compétition
- filet de tennis lawn
- chaise pour arbitre de tennis
- raquettes
- balles de poteaux de tennis
- paire de poteaux de tennis
- machine lance balle.

Cyclisme :

- cuissard
- pompe de cyclisme
- vélos de course
- chaussures de cyclisme
- gants de cyclisme
- collants de cyclisme
- casques moules
- puls mètre (sport tester)
- compteurs
- selle et tige
- veste lestées.

Escrime :

- cuirasse électrique fleuret homme
- cuirasse électrique fleuret dame
- gant de fleuret manchette peau
- gant d'entraînement 3 armes
- gant d'épée manchette élastique
- gant d'épée manchette capitonnée
- fil de corps fleuret et sabre
- fil de corps épée
- masque isolé
- masque inox
- lame de fleuret électrique
- fleuret électrique poignet orthopédique
- épée électrique
- lame d'épée électrique
- lame de fleuret
- plastron
- gilet ambidre
- cadre de protection poitrine
- paire d'enrouler
- protège gant de sabre électrique
- sabre électrique
- lame de sabre super léger
- tenue d'escrime
- pantalon d'escrime garçons

- pantalon d'escrime filles
- veste pour maître d'arme
- vestes métalliques
- paires chaussures d'escrime
- câble de sol
- enrouleur de câble
- gaine d'arme
- lampe de combinaison
- coussin d'entraînement
- fiche électrique
- piste linoliège
- protège - seins.

Haltérophilie :

- bascule électronique
- souna
- combygym de musculation 10 stations maximum
- chaussures d'haltérophilie (paire)
- barre d'haltérophilie complète
- disques de charge
- barres de musculation
- althères
- ceintures d'haltérophilie
- plateau d'haltérophilie.

Matériel électronique :

- tableau lumineux de lutte
- tableau lumineux d'haltérophilie
- chronomètre de pulsation
- tableau électronique water polo
- tableau électronique de judo
- tableau de lutte
- jeux de plaque 8 couloirs
- tableau d'affichage pour salle multisport
- tableau d'affichage pour stades.

Tennis de table :

- table de tennis (ping-pong) pour compétition
- balle de tennis de table
- raquettes de tennis de table
- support et filets de tennis de table

Boxe :

- poire
- sac de boxe (sable)
- gants (paire)
- protège dents
- coquilles de protection
- punching ball
- casques de boxe
- gant de sac
- chaussures de boxe
- rings pour compétitions

Judo :

- kimonos de judo et ceintre kimonos
- tatami de judo

Karaté et Tack-Wendo :

- tapis de karaté
- casques de karaté et tack-wendo
- coquille de protection
- protège main
- protège tibia
- sac de frappe
- kimonos de karaté

Plongée :

- bouteille de plongée
- vêtements de plongée
- détendeur
- masque de plongée
- ceinture de plongée
- palmes
- appareil photo sous-marine
- profondimètre
- valise de réanimation
- tubas
- compresseur
- poignard
- arbalète
- montre de plongée
- gilet de remonte
- torche sous marine
- moteurs électriques de puissance jusqu'à 1/20 CV
- radios commandes et accessoires (ENS)
- voiles pour planches
- mat serfiac
- wish bornes
- ailerons (régate)
- pieds de mat sur rail

Equitation :

- harnais
- selles
- bottes d'équitation (paire)
- culottes d'équitation
- bourbes

Natation :

- plaque de touche
- ballon water polo
- bonnets
- planches
- lunette de natation
- ceinture de natation
- pull boys
- mannequin de sauvetage
- ligne d'eau 25 ou 50 M

Divers :

- parquet en bois et accessoires pour salle de sport
- revêtement synthétique pour salle de sport
- matériel d'arrosage automatique pour terrains de sport gazonnés
- aérateur

- tondeuse à gazon avec accessoires
- projecteur pour stades
- rouleau à gazon
- sableuse
- épandeur d'engrais pour stades gazonnés
- scarificateur de terrains
- rotovateur pour stades gazonnés
- balais ramasseurs pour stades gazonnés
- aérateur à lame de couteau
- compacteur d'entretien de stades
- tunnel télescopique pour stades.

LISTE N° II

Les équipements et les articles destinés exclusivement pour l'animation socio-éducative des jeunes et les articles de récompense destinés à être offerts à l'occasion des compétitions sportives et importés par le ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Matériels de cinéma :

- appareil projection diapositive fixe
- appareil projection diapo automatiques
- appareil cinéma 16 MM
- appareil cinéma 35 MM
- lampe projection image
- lampe diapo fixe.

Matériel audio-visuel :

- magnétoscope
- caméscope
- écouteur K7
- bande magnétique.

Sono :

- pied de micro
- pied de micro à table
- microphone de magnétophone
- courroie pour appareil K7.

Musique :

- orgue électrique
- tambourin
- violon 4/4 complet
- guitare
- accordéons
- orgue amateur.

Equipement du cuisines pour centres intégrés de l'enfance et centres de la jeunesse :

- éplucheuse avec accessoire
- cocotte d'une capacité supérieur à 10 litres
- moulin à poivre autre qu'à usage domestique
- moulin à viande autre qu'à usage domestique
- friteuse autre qu'à usage domestique.

Matériels de labotatoire photo :

- appareil photo simple
- appareil photo 24/36
- appareil photo réflexe 24/36
- objectif
- objectif pour agrandisseur

- pince à papiers
- pince à film
- flash électronique
- déclencheur 45
- visionneuse de poche
- écran pour lanterne de labo
- éssoreuse pour labo photo
- agrandisseur
- sécheuse glaceuse
- ompte-pose
- minuterie
- lanterne de labo
- aggrandisseur des photos couleur
- analyseur de couleur.

Bricolage :

- chignole électrique
- meule électrique
- scie
- fours céramiques.

Agrés de plein air pour espaces de jeux pour enfants.

Peinture :

- peinture pour dessin d'art
- pastels et fusains.

Articles de recompense :

- coupes de sport
- médailles.

LISTE III

Les articles de sport fabriqués localement et susceptibles de bénéficier du privilège fiscal à l'acquisition sur le marché local.

- chaussures de hand-ball
- chaussures de volley-ball
- chaussures de foot-ball
- chaussures de basket-ball
- short
- maillot de sports
- chaussette (HB, BB, VB, FB)
- survêtement
- maillot de lutte
- filets
- maillot de natation
- raquette de tennis de table
- table de tennis.

LISTE N° IV

Les équipements et les articles destinés fabriqués localement destinés pour l'animation socio-éducative et acquis par le ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Matériel de camping :

- tentes
- lit de camps
- couvertures
- oreiller
- draps.

Equipement pour les centres intégrés :

- fourneau à 4 feux
- réfrigérateur
- armoire frigoriphique
- fontaine fraîche
- chauffage à pétrole ou à mazout.

Matériel d'animation :

- amplificateur
- microphone avec cables
- haut parleur
- luths amateurs
- télévisions
- radio cassette
- jeux éducatif
- chaine stério
- cassette vidéo.

Arrêté du ministre des finances du 8 novembre 1993, fixant la liste des matériels et équipements pouvant être acquis par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte exonérés des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée et les conditions d'octroi de l'exonération.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 88-61 du 2 juin 1988, portant promulgation du code de la taxe sur la valeur ajoutée et notamment le numéro 47 du tableau "A" qui lui est annexé,

Vu la loi 89-113 du 30 décembre 1989, relative à l'application d'un nouveau tarif des droit de douane à l'importation telle que modifiée ou complétée par les textes subséquents et notamment la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993,

Arrête :

Article premier. - Les matériels et équipements de nettoyage des villes, de ramassage et de traitement des ordures, de travaux de voiries et de la protection de l'environnement importés par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte susceptible de bénéficier de l'exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation sont fixés à la liste numéro I annexée au présent arrêté.

Art. 2. - Les matériels et équipements de nettoyage des villes, de ramassage et de traitement des ordures, de travaux de voiries et de la protection de l'environnement fabriqués localement et acquis par les collectivités locales et les établissements publics municipaux ou pour leur compte susceptibles de bénéficier de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée due en régime intérieur sont fixés à la liste numéro II annexée au présent arrêté.

Cet avantage est accordé sur autorisation du bureau du contrôle des impôts compétent sur la base d'une demande formulée par la collectivité locale ou l'établissement public municipal.

Art. 3. - Le bénéficiaire du régime fiscal privilégié prévu par les articles 1 et 2 du présent arrêté doit souscrire lors de chaque importation ou acquisition sur le marché local un engagement de non cession à titre onéreux ou gratuit des équipements et matériels pendant un délai de cinq ans à partir de la date d'importation ou d'acquisition.

Cet engagement doit être annexé à la déclaration de mise à la consommation en cas d'importation ou à la demande d'achat en exonération présentée au bureau de contrôle des impôts compétent en cas d'acquisition sur le marché local.

En outre et pour le matériel roulant soumis à l'obligation d'immatriculation, la carte grise doit porter la mention "véhicule inaccessibles pendant cinq ans à partir de la date d'immatriculation".

La cession pendant la période considérée est subordonnée à l'acquittement auprès des recettes des finances ou des douanes, selon le cas, des droits et taxes dus sur la base de la valeur des matériels et équipements à la date de la cession et selon les taux en vigueur à cette même date.

Tunis, le 8 novembre 1993.

Le Ministre des finances
Nouri Zorgati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Ex 87-16

ANNEXE I

Biens d'équipement pouvant être acquis par les collectivités locales et les établissements publics municipaux en exonération des droits de douane et de la taxe sur la valeur ajoutée dus à l'importation

N° de position douanière	Désignation de matériels et équipements	
	I - Equipement de voirie et de ramassage d'ordures	
Ex 84-14	- compresseurs d'air mobiles de chantiers	
Ex 84-29	- bulldozer à chenille	
	- bulldozer compacteur pour ordures ménagères	
	- mini trax	
	- pelles chargeuses	
	- tracto pelle	
	- bulldozer sur pneus	Ex 84-17
	- chargeur et déchargeur avec accessoires	Ex 84-24
	- pelle mécanique	
Ex 84-30	- niveleuse	
	- décapeurs	
	- excavateur	
	- cylindre vibrant	
Ex 84-67	- marteaux piqueurs et accessoires	
Ex 84-79	- plaque vibrante	Ex 84-19
	- malaxeurs d'enrobé de bitume	
	- finisseurs	Ex 90-11
	- centrale de fabrication d'enrobés de bitume et accessoires	Ex 90-15 -
	- broyeurs de déchets de jardins de calibre de coupe de branche de diamètres supérieur à 10 cm	
Ex 87-01	- tracteur agricole	
	- tracteurs y compris les tracteurs treuils de plus de 30 tonnes	Ex 90-27
Ex 87-04	- camion double cabine pour le captage des chiens	
	- camion porte conteneurs	
Ex 87-05	- camion échelle et nacelle à tourelles non tractable	
	- camion arroseur laveur à haute pression	Ex 90-31
	- camion balayeur	

- équipement pour camion hydraucureuse (vide fosse)

- camion lave conteneurs

- camion multi-lève

- camion grue à chassis bas pour la traction des voitures

- camion bennes tasseuses de 14 m3 et plus

- benne tasseuse géante tractée

II - Matériel et équipement pour l'hygiène et la protection de l'environnement

1) Matériel roulant

- Engin amphibie à chenilles ou sur roues pour le traitement insecticide anti-larvaire des terrains marécageux dans le domaine de la lutte contre les moustiques.

- Camion tout terrain double pont équipé pour la pulvérisation ou la nébulisation des produits insecticides et désinfectants dans le domaine de la lutte contre les moustiques.

2) Equipements d'hygiène publique

-incinérateur de déchets

- appareil d'épandage des insecticides et des désinfectants

- appareil de nébulisation à chaud ou à froid pour l'épandage des insecticides et des désinfectants.

3) Equipements de laboratoire

- appareil de stérilisation par la chaleur humide (autoclaves)

- microscope photonique

appareil d'acquisition et de traitement des données enregistrées lors de la détection de pollution e l'air et par la station semi-mobile de mesures météorologiques.

- Station semi-mobile de mesures météorologiques

- photomètre à flamme

- spectrophotomètre ultra-violet

- spectrophotomètre absorption atomique

- chromatographe

- analyseur de gaz ou de fumée

- station fixe de détection et de mesure de la pollution atmosphérique.

ANNEXE II
Biens d'équipement fabriqués localement pouvant être
acquis par les collectivités locales et les établissements
publics municipaux
en exonération de la taxe sur la valeur ajoutée

N° de position douanière	Désignation de matériels et équipements
Ex 39-26	- corbeille à papier
Ex 73-26	- échelle et nacette tracées
Ex 79-07	- conteneurs pour ramassage et traitement des ordures
Ex 84-24	- arroseurs laveurs tractés - répanduse à bitume
Ex 84-79	- caisson pour ramassage et traitement des ordures - appareils tractés pour le nettoyage des plages
Ex 87-01	- tracteur pour semi-remorque
Ex 87-04	- betaillère - camion à plateau - quadriporteurs - fourgon mortuaire - camion benne basculante - camion gravillonneur - camion citerne pour vide fosse
Ex 87-05	- camion bennes tasseuses de moins 14 m3 - fourgon équipé de matériel de dépannage - camion tanker à bitume
Ex 87-11	- tricycle à benne - triporteur (tricycle) à échelle
Ex 87-16	- citernes d'eau remorquées - remorque et semi-remorque pour le transport des ordures et des matériaux de voirie - citerne mobile pour le stockage du bitume

Arrêté du ministre des finances du 16 novembre 1993
portant modification de l'arrêté du 26 septembre 1991
fixant les conditions et les modalités d'émission et de
remboursement des bons du trésor.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967 portant loi organique du budget,

Vu la loi n° 73-81 du 31 décembre 1973 portant promulgation du code de la comptabilité publique et notamment son article 65,

Vu l'arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1991 fixant les conditions et les modalités d'émission et de remboursement des bons du trésor,

Arrête :

Article Premier - Les articles 5, 6 et 7 de l'arrêté du ministre des finances du 26 septembre 1991 sont modifiés comme suit :

Art. 5 (nouveau) :

L'intérêt servi sur les bons du trésor est déterminé sur la base de taux fixes arrêtés en fonction des offres présentées par les banques lors de chaque adjudication.

Après dépouillement des soumissions, les bons du trésor sont servis aux banques en commençant par les offres aux taux d'intérêt les plus bas.

Toutefois, une proportion limitée de chaque soumission et fixée à l'annonce de chaque adjudication pourra être réservée à des offres

non concurrentielles présentées par les banques au nom de leur clientèle.

Ces offres non concurrentielles seront servies au taux moyen pondéré des soumissions retenues.

Les intérêts des bons du trésor sont décomptés sur la base d'une année de 360 jours et sont réglés à terme échu.

Art. 6 - (nouveau) :

Les banques peuvent offrir des bons du trésor dont la durée est supérieure à un an sur la bourse des valeurs mobilières. Ces bons deviennent négociables en bourse.

Les bons convertis sont inscrits à la cote permanente du marché obligataire de la bourse des valeurs mobilières sur la base du taux minimum pour chaque catégorie de bons souscrits à l'occasion de chaque adjudication.

Les bons du trésor convertis sont des valeurs mobilières.

Les bons du trésor non admis à la bourse des valeurs mobilières sont négociés auprès de toutes les banques adjudicataires qui sont tenues d'afficher au public tout au long des jours ouvrables les cours auxquels elles sont disposées à acheter et à vendre les bons du trésor.

Art. 7 - (nouveau) :

Les bons du trésor dont la durée est inférieure à un an sont remboursés en une seule fois à l'échéance et les bons dont la durée est supérieure à une année sont remboursés en une seule fois ou en tranches annuelles égales à l'échéance.

Lorsque l'échéance coïncide avec un jour férié, le remboursement des bons du trésor sera reporté au premier jour ouvrable suivant.

Art. 2 - Les capitaux et les intérêts des bons de trésor sont prescrits dans les conditions suivantes :

- pour les capitaux, 15 ans à partir de leur exigibilité.

- pour les intérêts, 5 ans à partir de leur échéance.

Tunis, le 16 novembre 1993.

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgatli

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 10 novembre 1993,
portant augmentation des prévisions de recettes et de
dépenses du fonds spécial du trésor intitulé "fonds des
accidents du travail" pour la gestion 1993.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 35 telle que complétée ou modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n° 57-73 du 11 décembre 1957, portant création du fonds des accidents du travail telle que modifiée par la loi n° 58-131 du 22 novembre 1958,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment le tableau "K" fonds spéciaux du trésor,

Arrête :

Article unique. - Les prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé "fonds des accidents du travail" pour la gestion 1993 sont portées de 1.850.000 D à 2.125.000 D.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgatli

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre des finances du 10 novembre 1993, portant augmentation des prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé "fonds du service national" pour la gestion 1993.

Le ministre des finances,

Vu la loi n° 67-53 du 8 décembre 1967, portant loi organique du budget et notamment son article 35 telle que complétée ou modifiée par les textes subséquents et notamment la loi n° 89-112 du 26 décembre 1989,

Vu la loi n° 74-101 du 25 décembre 1974, portant loi de finances pour la gestion 1975 et notamment ses articles 80 et 81 portant création du fonds du service national,

Vu la loi n° 88-145 du 31 décembre 1988, portant loi de finances pour la gestion 1989 et notamment ses articles 95 et 96,

Vu la loi n° 92-122 du 29 décembre 1992, portant loi de finances pour la gestion 1993 et notamment le tableau "K" fonds spéciaux du trésor,

Arrête :

Article unique. - Les prévisions de recettes et de dépenses du fonds spécial du trésor intitulé "fonds services national" pour la gestion 1993 sont portées de 6.500.000 dinars à 7.500.000 dinars.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Le Ministre des Finances
Nouri Zorgati

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'ECONOMIE NATIONALE

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 16 novembre 1993 portant institution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe, situé au lieu dit "Ain Garça Sud", gouvernorat du Kef.

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953, sur les mines et notamment son titre II,

Vu la demande enregistrée à la direction générale des mines le 21 juillet 1993 sous le n° 616896, par laquelle la société de Jebel Jérissa a sollicité l'attribution d'un permis de recherche des mines du 3ème groupe au lieu dit "Ain Garça Sud", carte de Kalaât Essanân à l'échelle de 1/50.000, gouvernorat du Kef,

Vu le rapport du directeur général des mines,

Arrête :

Article premier - La société de Jebel Jérissa, faisant élection de domicile à Tunis, 6 rue Imam Erassâa, est autorisée sous réserve des droits des tiers entérieurement acquis, à effectuer des travaux de recherche des mines du 3ème groupe dans les terrains situés à l'intérieur du périmètre défini ci-après, englobant une superficie de 245 hectares 62 ares conformément au plan à l'échelle 1/25.000 joint au présent arrêté.

Le point de repère de ce permis de recherche est le "signal de Jebel Jérissa" altitude : 890 mètres, latitude 39G82, longitude : 7G01, carte de Kalâat Essanâm à l'échelle 1/50.000.

Limite nord : est une ligne droite (A-B) de direction ouest-est passant à 1200 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite est : est une ligne droite (B-C) de direction nord-sud passant à 180 mètres à l'est du point de repère ci-dessus défini.

Limite sud : est une ligne droite (C-D) de direction est-ouest passant à 3200 mètres au sud du point de repère ci-dessus défini.

Limite ouest : est une ligne droite (D-A) de direction sud-nord passant à 1820 mètres à l'ouest du point de repère ci-dessus défini.

Art. 2 - La durée du présent permis de recherche est fixé à trois années à compter de la date du présent arrêté.

Art. 3 - Toute demande tendant au renouvellement du présent permis de recherche, à l'obtention d'un permis d'exploitation ou d'une concession portant sur le présent permis devra, à peine de nullité, être enregistrée à la direction générale des mines deux mois au moins avant la date d'expiration du permis.

Tunis, le 16 novembre 1993.

Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1993 portant extension de la durée de validité du permis de recherche de substances minérales du 2ème groupe dit permis "Golfe de Gabès Sud Kerkennah".

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation de substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi sus-mentionné,

Vu la loi n° 90-44 du 23 avril 1990, portant approbation de la convention, du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 5 août 1989 entre l'Etat tunisien d'une part, l'entreprise tunisienne d'activités pétrolières "ETAP" et la société Springfield Tunisia Resources Inc. "Springfield" d'autre part,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990 portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 16 octobre 1989 portant institution d'un permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Golfe de Gabès Sud Kerkennah".

Vu l'arrêté du 14 février 1990 portant cession partielle des intérêts de Springfield dans le permis "Golfe de Gabès Sud Kerkennah" au profit d'Amoco Tunisia Oil Company "AMOCO",

Vu l'arrêté du 16 avril 1992 portant cession totale des intérêts de Springfield dans le permis "Golfe de Gabès Sud Kerkennah" au profit de British Gas Tunisia Inc,

Vu l'arrêté du 14 août 1993 portant extension de la superficie du permis "Golfe de Gabès Sud Kerkennah",

Vu la lettre en date du 4 novembre 1992 par laquelle British Gas Tunisia Inc a notifié la cession totale de ses intérêts dans le permis "Golfe de Gabès Sud Kerkennah" au profit de British Gas Tunisia Limited,

Vu la demande déposée le 26 août 1993 à la direction générale des mines par laquelle ETAP et les sociétés British Gas Tunisia Limited et Amoco Tunisia Oil Company ont sollicité une extension de deux ans de la durée de validité du permis "Golfe de Gabès Sud Kerkennah",

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 21 septembre 1993,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier - Est accordée une extension de deux ans dans la durée de validité de la période initiale du permis de recherche de substances minérales de second groupe dit permis "Golfe de Gabès Sud Kerkennah".

A la suite de cette extension la période initiale arrivera à échéance le 26 octobre 1995.

Art. 2 - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 90-44 du 23 avril 1990, ainsi que par le décret sus-visé du 1er janvier 1953 et par les lois n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 susvisées.

Tunis le, 8 novembre 1993

Le Ministre de l'Economie Nationale
Sadok Rabah

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Arrêté du ministre de l'économie nationale du 8 novembre 1993 portant cession totale d'intérêts et extension de la durée de validité du permis de recherche de substances minérales du second groupe dit permis "Gabès Jerba Ben Gardane"

Le ministre de l'économie nationale,

Vu le décret du 1er janvier 1953 sur les mines,

Vu le décret du 13 décembre 1948 instituant des dispositions spéciales pour faciliter la recherche et l'exploitation des substances minérales du 2ème groupe, ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu la loi n° 72-24 du 27 avril 1972 portant approbation de la convention et du cahier des charges et leurs annexes signés à Tunis le 5 avril 1971 entre l'Etat tunisien d'une part, et les sociétés Canadian Industriel Gas And Oil Ltd CIGOL) et T.H. Weisser K.G. d'autre part,

Vu la loi n° 84-50 du 14 juillet 1984 portant approbation de l'avenant à la convention susvisée, signé le 20 septembre 1983 entre l'Etat tunisien et Marathon Petroleum Tunisia LTD "Marathon" Murphy Tunisia Oil Company "Murphy" Enserch Tunisia Inc "Enserch", Canam Off-shore LTD "Canam" et Svenska Petroleum A.B. "Svenska",

Vu la loi n° 85-93 du 22 novembre 1985 ratifiant le décret-loi n° 85-9 du 14 septembre 1985 instituant des dispositions spéciales concernant la recherche et la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu la loi n° 87-9 du 6 mars 1987 portant modification du décret-loi susvisé,

Vu la loi n° 90-56 du 18 juin 1990 portant encouragement à la recherche et à la production des hydrocarbures liquides et gazeux,

Vu le décret n° 86-200 du 7 février 1986 portant composition et fonctionnement du comité consultatif des hydrocarbures,

Vu l'arrêté du 12 août 1971 portant institution du permis "Gabès - Jerba - Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 25 décembre 1971 portant cession partielle au profit des sociétés Murphy et Odeco des intérêts détenus par CIGOL et Weisser dans le permis "Gabès Jerba Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 21 avril 1974 portant cession partielle des intérêts des sociétés ODECO, CIGOL et Weisser au profit de Marathon,

Vu l'arrêté du 28 juin 1974 portant extension de la superficie du permis "Gabès Jerba Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 4 mai 1977 portant premier renouvellement du permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au profit de Marathon, ODECO et NORCEN,

Vu l'arrêté du 20 avril 1978 portant cession partielle des intérêts détenus par NORCEN et ODECO au profit des sociétés Petroswede et Enserch,

Vu l'arrêté du 28 août 1979 portant deuxième renouvellement du permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au profit des sociétés Marathon, ODECO, ENSERCH, Petroswede et NORCEN,

Vu l'arrêté du 26 février 1981, portant cession totale des intérêts détenus par ODECO au profit de CANAM,

Vu l'arrêté du 29 janvier 1982 portant cession totale des intérêts de NORCEN au profit de Murphy et troisième renouvellement du permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au profit des sociétés Marathon, Canam, Svenska, Enserch et Murphy,

Vu l'arrêté du 14 avril 1983 portant institution de la concession "El Bibane",

Vu l'arrêté du 25 janvier 1985 portant quatrième renouvellement du permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au profit des sociétés Marathon, Murphy, Canam, Enserch et Svenska,

Vu l'arrêté du 5 janvier 1987 portant admission du permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au bénéfice des dispositions du décret-loi susvisé,

Vu l'arrêté du 23 février 1987 portant 5ème renouvellement du permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au profit de Marathon, Enserch, et Svenska,

Vu l'arrêté du 12 mars 1987 portant extension de la superficie du permis "Gabès Jerba Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 9 janvier 1988 portant cession partielle des intérêts détenus par les compagnies Marathon, Enserch et Svenska dans le permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au profit de la société Oranje Nassau Hamammet C.V "Oranje Nassau",

Vu l'arrêté du 27 juin 1988 portant cession partielle des intérêts détenus par les sociétés Marathon et Svenska dans le permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au profit de la compagnie B.P. Développement,

Vu l'arrêté du 16 mars 1989 portant extension de la période de validité du 5ème renouvellement et de la superficie du permis "Gabès Jerba Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 18 juillet 1990 portant extension de la superficie du permis "Gabès Jerba Ben Gardane",

Vu l'arrêté du 27 mai 1991 portant sixième renouvellement du permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au profit de Marathon, Oranje Nassau, B.P. Enserch et Svenska,

Vu l'arrêté du 9 mai 1992 portant cession totale des intérêts de B.P. et Svenska dans le permis "Gabès Jerba Ben Gardane" au profit des sociétés Marathon, Enserch et Oranje Nassau,

Vu la lettre du 5 septembre 1973 relative à l'abandon de Murphy du permis "Gabès Jerba Ben Gardane",

Vu la lettre du 27 juin 1975 relative à l'abandon de la compagnie Weisser du permis "Gabès Jerba Ben Gardane",

Vu la lettre du 28 septembre 1976 relative au changement de dénomination de CIGOL qui sera désormais NORCEN,

Vu la lettre du 18 avril 1980 relative à la nouvelle dénomination de Petroswede qui sera désormais Svenska,

Vu la lettre du 5 juin 1986 par laquelle Murphy et Canam ont notifié leur décision de ne pas renouveler le permis "Gabès Jerba Ben Gardane",

Vu la demande déposée le 23 mars 1993 à la direction générale des mines, demande par laquelle les sociétés Marathon et Oranje Nassau ont sollicité l'extension de six mois de la durée de validité du permis "Gabès Jerba Ben Gardane",

Vu la demande déposée le 21 juillet 1993, par laquelle la société Enserch a sollicité la cession totale de ses intérêts dans le permis "Gabès Jerba Ben Gardane", au profit de Marathon et Oranje Nassau,

Vu l'avis favorable émis par le comité consultatif des hydrocarbures lors de sa réunion du 21 septembre 1993,

Vu le rapport du directeur général de l'énergie,

Arrête :

Article premier - Est autorisée la cession totale des intérêts détenus par Enserch dans le permis "Gabès - Jerba - Ben Guerdane" au profit de Marathon et Oranje Nassau.

Il en découle à la suite de cette cession, que les taux de participation des cotitulaires de ce permis sont fixés comme suit :

- Marathon 80%
- Oranje Nassau 20%

Art. 2 - Cette cession entrera en vigueur à partir de la date de publication du présent arrêté au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Art. 3 - Est accordée une extension de six mois de la période de validité du permis " Gabès-Jerba- Ben Gardane".

La période du 6ème renouvellement du permis arrivera à échéance le 11 février 1994.

Art. 4 - Ce permis demeure régi par la convention et ses annexes telles que ratifiées par la loi n° 72-24 du 27 avril 1972, ainsi que par le décret susvisé du 1er janvier 1953, et par les lois n° 85-93 du 22 novembre 1985, n° 87-9 du 6 mars 1987 et n° 90-56 du 18 juin 1990 susvisées.

Tunis le, 8 novembre 1993

Le Ministre de l'Economie Nationale

Sadok Rabah

Vu

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'AGRICULTURE

Décret n° 93-2328 du 27 octobre 1993, portant organisation de la campagne oléicole 1993/1994.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'agriculture,

Vu le décret du 10 octobre 1919 sur les fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels,

Vu le décret du 18 novembre 1954, relatif à la protection des huiles, modifié par le décret du 23 juin 1955 et par le décret du 15 novembre 1956,

Vu la loi n° 69-64 du 31 décembre 1969, portant loi de finances pour la gestion 1970 et notamment son article 35,

Vu le décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970, portant réorganisation de l'office national de l'huile, ratifié par la loi n° 70-53 du 20 novembre 1970,

Vu la loi n° 91-64 du 29 juillet 1991 relative à la concurrence et aux prix et notamment son article 3,

Vu le décret n° 68-19 du 25 janvier 1968 relatif à la commercialisation des huiles alimentaires,

Vu le décret n° 71-337 du 8 septembre 1971, fixant l'organisation et les modalités de fonctionnement de l'office national de l'huile tel qu'il a été modifié par les décrets n° 73-32 du 22 janvier 1973, n° 73-84 du 5 mars 1973 et n° 80-409 du 15 avril 1980,

Vu l'arrêté du 11 février 1957, portant application aux huiles alimentaires, les dispositions du décret du 10 octobre 1919 sur les fraudes dans le commerce des marchandises et des falsifications des denrées alimentaires et des produits agricoles ou naturels, tel qu'il a été modifié par l'arrêté du 24 mars 1959,

Vu l'avis du ministre de l'économie nationale,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète:

Article premier - Le colportage des huiles d'olive tunisiennes est permis sur tout le territoire de la République.

Les huiles d'olive peuvent être acquises, sans limitation de quantité, directement auprès des producteurs ou auprès des entrepôts de l'office national de l'huile,

Art. 2 - Les oléifacteurs peuvent rétrocéder à l'office national de l'huile, les quantités d'huile d'olive produites dans leurs huileries soit que ces huiles proviennent des olives acquises par eux ou leur appartenant ou qu'elles constituent des apports de leurs clients. Ces huileries sont réputées "organisme de collecte" et doivent, à ce titre, suivre toutes les instructions qui leur sont données par l'office national de l'huile.

Art. 3 - L'office national de l'huile charge, par voie de convention et conformément à un cahier des charges, des intermédiaires pour la collecte de l'huile d'olive dans certaines localités où il estime nécessaire de renforcer les centres de collecte.

Il est accordé à ces collecteurs une prime de trois (3) millimes par kg d'huile d'olive collecté auprès des tiers.

Art. 4 - Les oléifacteurs et les collecteurs bénéficient de :

a) une prime de 1,758 dinars par tonne et par mois pour les huiles d'olive pour laquelle, ils auront obtenu un prix correspondant à 90% de leur valeur mais qu'ils conservent pour le compte de l'office national de l'huile dans leurs piles scellées par les agents de cet organisme. Toutefois, au cas où, à la liquidation de l'opération, il s'avérerait que la quantité livrée est inférieure de plus de 5% à la quantité déclarée, la prime de 1,758 dinars est ramenée à 1,179 dinars.

b) une prime de 12,762 dinars par tonne et par mois au titre des huiles dont la livraison et le paiement sont différés.

Art. 5. - En contrepartie des livraisons d'huile d'olive de la récolte 1993/1994, l'office national de l'huile verse ses prix par avance sur le prix définitif conformément au tableau ci-après :

Acidité	Barème	Acidité	Barème
0,30	1.315,00	2,20	1.167,64
0,35	1.310,89	2,25	1.164,00
0,40	1.306,80	2,30	1.160,36
0,45	1.302,72	2,35	1.156,74
0,50	1.298,65	2,40	1.153,12
0,55	1.294,60	2,45	1.149,52
0,60	1.290,55	2,50	1.145,93
0,65	1.286,52	2,55	1.142,36
0,70	1.282,51	2,60	1.138,79
0,75	1.278,50	2,65	1.135,23

Acidité	Barème	Acidité	Barème
0,80	1.274,51	2,70	1.131,69
0,85	1.270,53	2,75	1.128,15
0,90	1.266,56	2,80	1.124,63
0,95	1.262,61	2,85	1.121,12
1,00	1.258,66	2,90	1.117,62
1,05	1.254,73	2,95	1.114,13
1,10	1.250,81	3,00	1.110,65
1,15	1.246,91	3,05	1.107,18
1,20	1.243,01	3,10	1.103,72
1,25	1.239,13	3,15	1.100,28
1,30	1.235,26	3,20	1.096,84
1,35	1.231,41	3,25	1.093,41
1,40	1.227,56	3,30	1.090,00
1,45	1.223,73	3,35	1.087,46
1,50	1.219,90	3,40	1.084,93
1,55	1.216,10	3,45	1.082,40
1,60	1.212,30	3,50	1.079,88
1,65	1.208,51	3,55	1.077,37
1,70	1.204,74	3,60	1.074,86
1,75	1.200,98	3,65	1.072,36
1,80	1.197,23	3,70	1.069,86
1,85	1.193,49	3,75	1.067,37
1,90	1.189,76	3,80	1.064,88
1,95	1.186,04	3,85	1.062,40
2,00	1.182,34	3,90	1.059,93
2,05	1.178,65	3,95	1.057,46
2,10	1.174,97	4,00	1.055,00
2,15	1.171,30		

Au delà de 4° d'acidité, la valeur de l'huile est obtenue par l'application de la formule suivante :

$$Va = 1.055 \times (100 - 2A)$$

92

Va = valeur de l'huile correspondante à une acidité A supérieure à 4°.

Les prix définitifs s'entendent pour une marchandise loyale et marchande, n'ayant pas de défauts organoleptiques, conforme aux catégories d'huiles exportables et livrée piles vendeurs après agrèage contradictoire.

Art. 6 - Les huiles dont l'acidité est en deçà de 3,3° et ayant un défaut organoleptique sont payées sur la base du prix correspondant au degré d'acidité de 3,3° majorée d'un augmentation du prix résultant de la différence d'acidité de l'huile livrée et 3,3. Cette majoration est de 1,5% du prix correspondant au degré d'acidité 3,3° et ce, pour chaque degré ou partie du degré.

Art. 7 - Conformément à l'article 5 du décret-loi n° 70-13 du 16 octobre 1970 ratifié par la loi 70/53 du 20 novembre 1970, l'affectation du résultat au terme de la campagne 1993/1994 est du

ressort exclusif du conseil d'administration de l'office national de l'huile.

Art. 8 - En fin de campagne et selon les résultats des exportations effectuées par l'office national de l'huile, il peut être attribué un complément de prix aux producteurs ayant livré des huiles à l'office et inscrit auprès d'une huilerie autorisée par celui-ci.

Art. 9 - Tout propriétaire ou locataire d'une huilerie voulant œuvrer avec l'office est tenue d'adresser, avant de commencer l'exploitation, à l'office national de l'huile une demande d'autorisation d'ouverture d'une huilerie établie sur des imprimés spéciaux mis à la disposition des intéressés par cet organisme. L'un des exemplaires de cette demande est retourné à l'intéressé avec l'accusé de réception de l'office national de l'huile et doit être présenté à toute réquisition.

Art. 10 - Toute personne qui contrevient aux dispositions du présent décret est passible des peines prévues par la législation et la réglementation en vigueur.

Art. 11 - Toutes dispositions antérieures contraires sont abrogées.

Art. 12 - Les ministres de l'économie nationale et de l'agriculture sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis le, 27 octobre 1993

Zine El Abidine Ben Ali

MINISTRE DES DOMAINES DE L'ETAT ET DES AFFAIRES FONCIERES

Décret n° 93-2282 du 8 novembre 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique des immeubles, sis à la localité de Sidi Saïd délégation de Bargou gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued El-Kéblir K 32.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont expropriés pour cause d'utilité publique et incorporés au domaine public hydraulique pour être mis à la disposition du ministère de l'agriculture, les immeubles sis à la localité de Sidi Saïd délégation de Bargou gouvernorat de Siliana et nécessaires à la construction d'un barrage collinaire sur l'Oued El-Kébir K 32, entourés d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqués au tableau ci-après :

N° d'ordre	N de la parcelle sur le plan	N° du T.F	Situation de la parcelle	Nature de la parcelle	Superficie Totale	Superficie expropriée	Nom des propriétaires ou présumés tels
1	1	N. I	Localité de Sidi Said délégation de Bargou	Terrain nu		1h 2 a 40 ca	Larbi Ben Sadok Ben Ahmed Réahi
2	2	N. I	"	"	-	0 h 98 a 35 ca	Mohamed Salah Ben Ouanes Zouaoui
3	3	N. I	"	"	-	0 h 62 a 20 ca	1) Hassen Ben Ali Ben Zid Ben-Lallahoum 2) Maïoufa 3) Sallouha 4) Mohamed 5) Essifi 6) Naïma 7) Dalila 8) Lassaâd 9) Fathi 10) Fatma 11) Basma 12) Saber 13) Kaïes 14) Ammar 15) Aroussia 16) Abdessatar 17) Mehria 18) Malika 19) Selma 20) Lallahoum, les dix neuf derniers enfants de Salah Ben Ali Ben Hadj Mahmoud Zid 21) Veuve Habiba Bent Ali Ben Othman Lâabidi 22) Veuve Fatoum Bent Ahmed Ben Ettaleb Salah Yahyaoui
4	4 (A) 4 (B) 7 (B)	190045	"	"	- 117h 68 a 50ca	0 h 08 a 60 ca 4 h 10 a 60 ca	1) Belgacem Ben Salem Ben Naceur 2) Zohra 3) Mustapha 4) Baccar 5) Abdelaziz 6) Mohamed El Hédi 7) Hédia 8) Souad Les 7 derniers enfants de M'hamed Ben Mo- hamed Chenik 9) Amira 10) Sofia 11) Leila, les trois dernières filles de Saïd Ben M'hamed Chenik
5	6	N. I	"	"		7 h 45 a 50 ca	- Salah Ben Salah Ben Amara Zid - Amor Ben Salah Ben Amara Zid - Hassouna Ben Amara Zid
6	7 (A)	N. I	"	"		0 h 24 a 70 ca	- Chafia Bent Fradj Ben Mabrouk Ben Dahr

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grèvent ou pourraient grever lesdits immeubles.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et les ministres de l'agriculture et des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2283 du 8 novembre 1993, portant expropriation pour cause d'utilité publique d'un immeuble, sis Place de l'Union du Maghreb Arabe à Bizerte pour les besoins du ministère des affaires sociales.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 60-30 du 14 décembre 1960 relative à l'organisation des régimes de sécurité sociale, ensemble les textes qui l'ont modifiée et complétée et notamment la loi n° 80-36 du 28 février 1980, la loi n° 81-5 du 12 février 1981 et la loi n° 88-38 du 6 mai 1988,

Vu la loi n° 76-85 du 11 août 1976 portant refonte de la législation relative à l'expropriation pour cause d'utilité publique,

Vu l'avis du ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et du ministre des affaires sociales,

Décède :

Article premier. - Est exproprié pour cause d'utilité publique au profit de l'Etat et incorporé au domaine privé de l'Etat, pour être remis à un établissement public sous la tutelle du ministère des affaires sociales (caisse nationale de sécurité sociale) un immeuble sis place de l'Union du Maghreb arabe à Bizerte, nécessaire à l'extension d'une polyclinique relevant dudit établissement public entouré d'un liseré rouge sur le plan annexé au présent décret et indiqué au tableau ci-après :

N° de T.F. : 21478.

Situation de l'immeuble : Place de l'Union du Maghreb Arabe Bizerte.

Nature de l'immeuble : terrain nu

Superficie totale de l'immeuble : 2 a 75 ca.

Superficie expropriée : la totalité de l'immeuble

Noms des propriétaires ou présumés tels : Naccotta Antoine et Lore Ninfa.

Art. 2. - Sont également expropriés tous les droits mobiliers et immobiliers qui grevent ou pourraient grever l'immeuble susindiqué.

Art. 3. - Cette expropriation est déclarée urgente.

Art. 4. - Le ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 8 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

Décret n° 93-2329 du 10 novembre 1993, relatif à la rectification du tableau annexé au décret n° 80-1287 du 7 octobre 1980 portant attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Brahim El Karia du gouvernorat de Sidi Bouzid.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives telle qu'elle a été modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979, par la loi n° 88-5 du 8 février 1988 et par la loi n° 92-44 du 4 mai 1992,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, tel qu'il a été modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le décret n° 80-1287 du 7 octobre 1980 portant attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité Ouled Brahim El Karia,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité Ouled Brahim El Karia de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun en date du 14 février 1989, relatif à la rectification des erreurs relevées dans l'attribution à titre privé des parcelles n° 1176, 1177, 1194, 1194 bis, 1183, 1275, 1275 bis, 1652 (1), 1652 (2), 1653 et 1654 faisant partie de la terre collective Ouled Brahim El Karia à la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun le 28 novembre 1989, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 avril 1990, par le ministre de l'agriculture le 2 juillet 1991 et par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 5 août 1992,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décède :

Article premier. - Est confirmée la décision du conseil de gestion de la collectivité Ouled Brahim El Karia, relative à la rectification de l'attribution à titre privé des parcelles n° 1176, 1177, 1194, 1194 bis, 1183, 1275, 1275 bis, 1652 (1), 1652 (2), 1653 et 1654 relevant de la terre collective Ouled Brahim El Karia de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun, cette décision de rectification est consignée dans le procès verbal du conseil de gestion de la collectivité Ouled Brahim El Karia en date du 14 février 1989 et approuvée par le conseil de tutelle local de la délégation de Sidi Ali Ben Aoun le 28 novembre 1989, par le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Sidi Bouzid le 4 avril 1990, par le ministre de l'agriculture le 2 juillet 1991 et par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 5 août 1992.

Le tableau et le plan annexés au décret susvisé n° 80-1287 du 7 octobre 1980 portant attribution à titre privé d'une terre collective sont rectifiés selon le tableau et le plan annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Décret n° 93-2330 du 16 novembre 1993, relatif à l'attribution à titre privé d'une terre collective relevant de la collectivité El Khemailia du gouvernorat de Gafsa.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu la loi n° 64-28 du 4 juin 1964 fixant le régime des terres collectives, modifiée et complétée par la loi n° 71-7 du 14 janvier 1971, par la loi n° 79-27 du 11 mai 1979, par la loi n° 88-5 du 8 février 1988,

Vu la loi n° 92-44 du 4 mai 1992 portant transfert de certaines attributions des ministres des finances et de l'agriculture au ministre chargé des domaines de l'Etat et des affaires foncières,

Vu le décret n° 65-327 du 2 juillet 1965 fixant les modalités d'application de la loi n° 64-28 du 4 juin 1964, modifié et complété par le décret n° 81-327 du 10 mars 1981 et par le décret n° 88-894 du 29 avril 1988,

Vu le procès verbal de la réunion du conseil de gestion de la collectivité d'El Khamailia de la délégation de Metlaoui en date du 6 octobre 1990 relatif à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Erg Ennâam "secteur B", approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Metlaoui le 4 janvier 1991, le conseil de tutelle le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 5 mars 1991 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 27 août 1992,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Décète :

Article premier. - Sont confirmées les décisions du conseil de gestion de la collectivité d'El Khamailia de la délégation de Metlaoui, relatives à l'attribution à titre privé de la terre collective dite Erg Ennâam "secteur B" et qui sont consignées dans son procès verbal en date du 6 octobre 1990 approuvé par le conseil de tutelle local de la délégation de Metlaoui le 4 janvier 1991, le conseil de tutelle régional du gouvernorat de Gafsa le 5 mars 1991 et confirmé par le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières le 27 août 1992 et ce conformément aux tableaux et attestations de possession et de délimitation annexés au présent décret.

Art. 2. - Le ministre des domaines de l'Etat et des affaires foncières est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1993.

Pour le Président de la République

et par délégation

Le Premier Ministre

Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

Décret n° 93-2331 du 16 novembre 1993, portant révision du plan d'aménagement de la commune de Mohammedia (gouvernorat de Ben Arous).

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'équipement et de l'habitat,

Vu la loi n° 75-33 du 14 mai 1975 portant promulgation de la loi organique des communes telle qu'elle a été modifiée par la loi n° 85-43 du 25 avril 1985,

Vu la loi n° 79-43 du 15 août 1979 portant approbation du code de l'urbanisme tel que modifié par la loi n° 80-80 du 3 décembre 1980 et notamment l'article 64,

Vu la loi n° 83-87 du 11 novembre 1983 relative à la protection des terres agricoles,

Vu le décret du 2 octobre 1981 portant création de la commune de Mohammedia,

Vu le décret n° 83-1225 du 21 décembre 1983 portant approbation du plan d'aménagement de Mohammedia,

Vu le décret n° 88-1413 du 22 juillet 1988 portant organisation du ministère de l'équipement et de l'habitat,

Vu la délibération du conseil municipal de Mohammedia en date du 27 février 1992,

Vu l'avis du ministre de l'agriculture,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Article premier. - Le plan d'aménagement de la ville de Mohammedia est modifié conformément aux plans et règles générales d'utilisation des sols ci-annexés.

Art. 2. - Les travaux projetés dans le cadre du plan d'aménagement de Mohammedia sont déclarés d'utilité publique.

Art. 3. - Le plan d'aménagement et les règles générales d'utilisation des sols de Mohammedia visés à l'article premier ci-dessus sont affichés au siège de la municipalité de Mohammedia - Fouchana.

Art. 4. - Sont abrogées les dispositions du décret n° 83-1225 du 21 décembre 1983 susvisé, contraires à celles du présent décret.

Art. 5. - Les ministres de l'agriculture et de l'équipement et de l'habitat sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 16 novembre 1993.

Pour le Président de la République
et par délégation
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

MINISTERE DE L'EDUCATION ET DES SCIENCES

Décret n° 93-2333 du 22 novembre 1993, fixant le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques.

Le Président de la République,

Sur proposition du ministre de l'éducation et des sciences,

Vu la loi n° 89-70 du 28 juillet 1989, relative à l'enseignement supérieur et à la recherche scientifique,

Vu le décret n° 73-516 du 30 octobre 1973, portant organisation de la vie universitaire et les textes qui l'ont modifié ou complété et, notamment, le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987,

Vu le décret n° 89-1939 du 17 décembre 1989, portant organisation des universités et des établissements d'enseignement supérieur et de recherche scientifique, tel que modifié par le décret n° 93-423 du 17 février 1993,

Vu l'avis du tribunal administratif,

Décète :

Titre premier : Dispositions générales

Article premier. - Le présent décret fixe le cadre général du régime des études et les conditions d'obtention des diplômes nationaux de premier cycle et de maîtrise dans les disciplines littéraires et artistiques ainsi que dans celles des sciences humaines, sociales, fondamentales et techniques.

Art. 2. - Les études en vue de l'obtention de la maîtrise dans les disciplines citées à l'article premier ci-dessus durent quatre années successives réparties en deux cycles de deux années chacun.

La formation est dispensée sous forme de cours, de travaux dirigés et, éventuellement, de travaux pratiques, de stages et de travaux de recherche.

Art. 3. - Chacun des deux cycles prévus à l'article précédent comporte des modules organisés par année ou par semestre.

Art. 4. - Avant le début de chaque année universitaire, les établissements d'enseignement supérieur et de recherche rendent

public le plan détaillé des études dans chaque module, telles que définies conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée.

Art. 5. - Les établissements d'enseignement supérieur et de recherche permettent aux étudiants de compléter leur formation par la participation à des activités culturelles, artistiques et sportives. Cette participation n'est pas comprise dans la durée des enseignements prévues aux articles 9 et 13 ci-après.

Art. 6. - Les diplômes universitaires du premier cycle et ceux de la maîtrise dans les disciplines ci-dessus visées sont délivrés par les établissements d'enseignement supérieur et de recherche habilités à cet effet par le conseil des présidents d'universités conformément à l'article 19 paragraphe 3 de la loi n° 89-70 susvisée.

Le retrait de l'habilitation est opéré dans les mêmes conditions que celles prévues à l'alinéa précédent.

Les établissements habilités à délivrer les diplômes de la maîtrise sont considérés comme habilités à délivrer les diplômes universitaires du premier cycle.

Art. 7. - Pour chacune des disciplines prévues à l'article premier du présent décret, un arrêté du ministre de l'éducation et des sciences ou, éventuellement, un arrêté conjoint du ministre de l'éducation et des sciences et du ministre concerné précisera la nature et le nombre des modules prévus à l'article 3 ci-dessus ainsi que le nombre d'heures d'enseignement, les modalités d'évaluation, les coefficients des épreuves et le nombre d'heures global se rapportant à chaque diplôme.

Titre 2 : Du premier cycle universitaire

Art. 8. - Le premier cycle de l'enseignement supérieur dans les disciplines ci-dessus visées a pour objet de dispenser une formation scientifique et culturelle de base et de développer les capacités de travail personnel et de méthode. Il prolonge les formations sanctionnées par le baccalauréat et prépare les étudiants à une poursuite des études en deuxième cycle de l'enseignement supérieur ou à une insertion professionnelle.

Art. 9. - Les enseignements du premier cycle dans les disciplines ci-dessus visées sont répartis en deux ans. Leur durée est d'au moins 1000 heures.

Art. 10. - Les études dans les disciplines ci-dessus visées sont sanctionnées par le diplôme d'études universitaires du premier cycle (DEUPC), assorti de la mention de la discipline dont relèvent lesdites études.

Art. 11. - Sont admis en première année du premier cycle de l'enseignement supérieur dans les disciplines ci-dessus visées les étudiants titulaires du baccalauréat de l'enseignement secondaire ou d'un diplôme admis en équivalence et orientés vers l'établissement concerné :

- soit par le ministère de l'éducation et des sciences dans le cas des étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu au cours de la même année que celle au cours de laquelle ils sont orientés

- soit par l'université concernée dans le cas des étudiants qui ont réussi au concours de réorientation et des étudiants titulaires d'un baccalauréat obtenu l'année antérieure à l'année d'orientation.

Les établissements peuvent, également, admettre au premier cycle et en fonction de leurs capacités d'accueil des étudiants titulaires, au moins, d'une maîtrise ou d'un diplôme équivalent et sanctionnant des études poursuivies dans une discipline autre que celle pour laquelle l'inscription est demandée.

Titre 3 : Du deuxième cycle universitaire

Art. 12. - Le deuxième cycle de l'enseignement supérieur dans les disciplines ci-dessus visées a pour objet de dispenser une formation scientifique et culturelle qui prolonge et approfondit les études du premier cycle universitaire. Il prépare les étudiants à la vie professionnelle et à une poursuite d'études en troisième cycle universitaire.

Art. 13. - Les enseignements du deuxième cycle dans les disciplines ci-dessus visées sont répartis en deux ans. Leur durée est d'au moins 800 heures.

Art. 14. - Les études du deuxième cycle dans les disciplines ci-dessus visées sont sanctionnées par le diplôme de la maîtrise, assorti de la mention de la discipline dont relèvent lesdites études.

Art. 15. - Sont admis en première année du deuxième cycle de l'enseignement supérieur dans les disciplines ci-dessus visées les étudiants titulaires du diplôme d'études universitaires du premier cycle correspondant à la discipline de la maîtrise dont la préparation est envisagée ou un diplôme jugé équivalent.

L'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus peut également autoriser les titulaires de diplômes d'études universitaires de premier cycle, à s'inscrire en première année du deuxième cycle dans une spécialité autre que leur spécialité d'origine.

L'arrêté ci-dessus visé fixe la liste de ces spécialités.

Titre 4 : Des examens

Art. 16. - Les études prévues dans le cadre de chaque module sont sanctionnées par des examens organisés en deux sessions successives ayant lieu avant la fin de l'année universitaire. Ces examens comportent des épreuves écrites, orales et pratiques, selon les spécialités.

Art. 17. - Les modalités d'organisation du régime des examens applicable à chaque établissement et tel que défini conformément au paragraphe 3 de l'article 19 de la loi n° 89-70 ci-dessus visée sont définies par le conseil scientifique de l'établissement. Elles sont portées à la connaissance des étudiants avant le début de l'année universitaire. Elles ne peuvent être modifiées en cours d'année.

Art. 18. - Pour réussir à une des années d'études, dans les disciplines ci-dessus visées, l'étudiant doit obtenir la moyenne à chaque module se rapportant à l'année concernée.

Toutefois les notes obtenues aux différents modules de l'année concernée peuvent être compensées entre elles, l'étudiant ayant obtenu la moyenne générale est autorisé à passer à l'année supérieure.

Dans certaines disciplines, l'arrêté prévu à l'article 7 ci-dessus peut instituer un coefficient pour certains modules.

Art. 19. - L'étudiant redoublant garde le bénéfice des modules dans lesquels il a obtenu la moyenne et ne repasse que ceux dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne, ceci d'une année à une autre, durant toutes les années de sa scolarité et dans la limite du nombre d'inscriptions autorisées conformément aux dispositions du décret n° 73-516 ci-dessus visé et tel que modifié par le décret n° 87-1221 du 19 septembre 1987.

Art. 20. - L'étudiant qui n'a pas obtenu la moyenne générale requise mais qui a obtenu la moyenne dans les trois quarts au moins des modules se rapportant à l'année concernée peut bénéficier d'un crédit et être autorisé à passer à l'année supérieure et à repasser au cours des années universitaires ultérieures les modules dans lesquels il n'a pas obtenu la moyenne.

L'arrêté cité à l'article 7 ci-dessus peut déterminer les modules qui, en raison de leur importance pour la suite de la formation, ne peuvent faire l'objet de crédit.

Art. 21. - Le système de crédit prévu à l'article précédent s'applique d'une année à une autre dans le cadre d'un seul cycle. Toutefois, le diplôme d'études universitaires du premier cycle et le diplôme de la maîtrise ne sont délivrés que si l'étudiant réussit à l'ensemble des modules se rapportant au cycle concerné, compte tenu des procédures de compensation prévues à l'article 18 ci-dessus.

Art. 22. - Les dispositions du présent décret entrent en vigueur à compter de l'année universitaire 1993-1994 s'agissant des disciplines pour lesquelles seront parus les arrêtés prévus à l'article 7 du présent décret.

Art. 23. - Le ministre de l'éducation et des sciences est chargé de l'exécution du présent décret qui sera publié au Journal Officiel de la République Tunisienne.

Tunis, le 22 novembre 1993.

Zine El Abidine Ben Ali

**Liste des agents à promouvoir
au grade d'opérateur au titre de l'année 1991**
- Naïma Hannachi

MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE

NOMINATION

Par décret n° 93-2332 du 16 novembre 1993 :

Le docteur Majdoub Slaheddine, est nommé en qualité de médecin des hôpitaux (spécialité : chirurgie générale) à compter du 27 septembre 1993 à la région sanitaire de Kairouan.

MINISTERE DES AFFAIRES SOCIALES

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 novembre 1993, portant agrément de l'avenant n° 4 à la convention collective nationale de la torréfaction

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 12 mars 1975 portant agrément de la convention collective nationale de la torréfaction ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983 portant agrément de l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983 ;

Vu l'arrêté du 17 mars 1989 portant agrément de l'avenant n°2 à cette convention signé le 22 février 1989 ;

Vu l'arrêté du 16 août 1990 portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990 ;

Vu la convention collective nationale de la torréfaction signée le 16 janvier 1975 et révisée par les avenants sus-visés ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives ;

Arrête :

Article premier - L'avenant n°4 à la convention collective nationale de la torréfaction, signé le 29 octobre 1993 et annexé au présent arrêté, est agréé .

Art. 2. - Les dispositions de cet avenant sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans l'article 2 de la convention collective sus-visée .

Tunis, le 16 novembre 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

**Avenant n° 4 à la convention collective nationale
de la torréfaction**

Entre les soussignés :

- l'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat (UTICA) ;
 - le syndicat national des torréfacteurs ;
- d'une part ;
- l'Union générale tunisienne du travail (UGTT) ;
 - la fédération générale de l'alimentation et du tourisme ;
- d'autre part ;

Vu la convention collective nationale de la torréfaction signée le 16 janvier 1975, agréée par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 12 mars 1975 et publiée au JORT n° 25 du 15 avril 1975 ;

Vu l'avenant n°1 à cette convention signé le 8 mars 1983 , agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 14 avril 1983 et publié au JORT n°39 du 24 mai 1983 ;

Vu l'avenant n°2 à la dite convention signé le 22 février 1989, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 17 mars 1989 et publié au JORT n°19 du 17 mars 1989 ;

Vu l'avenant n°3 à cette convention signé le 14 juillet 1990, agréé par arrêté du Ministre des Affaires Sociales du 16 août 1990 et publié au JORT n°56 du 4 septembre 1990 ;

Vu le protocole d'accord conclu le 23 février 1993 entre l'UGTT et l'UTICA et relatif aux négociations pour la révision des conventions collectives ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Les articles 2, 5, 6, 8, 10, 12, 18, 22, 29, 31, 33, 37, 44 et 49 de la convention collective sus-visée sont modifiés comme suit :

Article 2 (nouveau) : Champ d'application professionnel et territorial

La présente convention régit sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne, les rapports entre les employeurs et les travailleurs occupés d'une façon permanente dans les activités de la torréfaction de café .

Les travailleurs permanents sont ceux qui sont recrutés pour une durée indéterminée et qui ne sont pas employés pour exécuter des travaux occasionnels ou saisonniers .

Toutefois, les travailleurs temporaires jouissent des mêmes droits que les travailleurs permanents en ce qui concerne le droit syndical et la liberté d'opinion , la protection dans l'exercice de leurs fonctions , la délivrance de bulletin de paye et du certificat de travail , la durée de travail , la rémunération du travail de nuit , les heures supplémentaires, le repos hebdomadaire , les jours fériés et les congés payés, de même qu'ils sont soumis aux mêmes dispositions disciplinaires .

Article 5 (nouveau) : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée . Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements de la part de l'une des deux parties dans l'entreprise qui soient contraires aux lois et aux règlements en vigueur .

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée représentée par ses délégués à l'entreprise dûment mandatés. Il met à sa disposition les tableaux d'affichage placés dans les locaux les plus fréquentés par les travailleurs .

L'employeur reconnaît les attributions légales et légitimes du syndicat et ce dernier exerce sa mission en respectant les attributions des autres structures représentant le personnel au sein de l'entreprise .

L'employeur, ou en cas d'empêchement son représentant dûment mandaté, reçoit sur leur demande les délégués syndicaux de l'entreprise dûment mandatés, une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence. L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Cependant en cas d'urgence, l'employeur y répondra immédiatement et l'entrevue aura lieu tout de suite, si les parties s'accordent sur le caractère d'urgence. Toutes les entrevues devront faire l'objet d'un procès-verbal signé séance tenante par les deux parties . La durée de l'entrevue est considérée comme durée de travail effectif.

Il est accordé aux responsables syndicaux dans l'entreprise le temps nécessaire à l'exercice de leurs fonctions et à la participation aux cycles de formation organisés par l'organisation syndicale, sans que ce temps n'excède pour l'ensemble de ces responsables syndicaux 50 heures durant l'année dans les entreprises employant entre cent et deux cents travailleurs et 100 heures durant l'année dans les entreprises employant plus de deux cents travailleurs. Ces heures sont rémunérées et les modalités de leur utilisation sont fixées par accord entre l'employeur et le syndicat de l'entreprise. Les bénéficiaires de ces heures doivent préalablement informer l'entreprise de leur absence. Si les heures sont demandées pour participer aux cycles de formation, les bénéficiaires sont tenus de présenter les convocations qui doivent émaner du bureau exécutif de la centrale syndicale, du secrétaire général de l'union régionale du travail concernée ou du secrétaire général de la fédération professionnelle concernée.

L'employeur s'emploie à réserver au syndicat de son entreprise un local meublé s'il en a les moyens et compte tenu des besoins des services de l'entreprise.

Le syndicat de l'entreprise peut, après accord de l'employeur, tenir des réunions générales avec les salariés sur les lieux de travail dans le local convenant aux deux parties. Ces réunions se tiennent en dehors de travail, sauf accord des parties sur des dispositions contraires.

Si un responsable syndical vient d'être chargé d'une mission syndicale ou élu pour être délégué permanent du syndicat dont fait partie le personnel de l'entreprise ou pour être détaché auprès de l'organisation syndicale, il sera à la demande de l'organisation syndicale dont il relève et avec l'accord préalable de l'employeur, mis à la disposition de l'activité syndicale avec solde intégral ou partiel ou, en cas d'empêchement pour l'employeur, sans solde. Ce responsable sera sauf dans le premier cas placé dans une position de disponibilité. Pendant toute la durée de ce mandat, il garde ses droits à l'avancement et à l'ancienneté. Il participe tout comme s'il était en service aux avantages consentis en matière de maladie ou de retraite, mais en cas de détachement sans solde, l'organisation syndicale effectue tous versements nécessaires qui incombent à l'employeur. En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Il est réintégré dans son poste d'origine s'il est encore vacant ou à défaut dans un autre emploi correspondant à son grade dans le même établissement. Au cas où son poste d'origine deviendrait vacant, il aura priorité pour y être affecté.

Article 6 (nouveau) : Réception des représentants syndicaux

Les représentants des structures de l'organisation syndicale centrale dûment mandatés seront sur leur demande reçus par l'employeur. Cette demande qui devra mentionner l'objet de l'entrevue, sera présentée soit directement soit par l'entremise des responsables syndicaux de l'entreprise qui peuvent être associés à l'entrevue à la demande de l'organisation syndicale.

L'employeur pourra se faire assister d'un représentant de son organisation syndicale.

Article 8 (nouveau) : L'Embauchage

Le personnel embauché est classé en catégories professionnelles et rémunéré en conséquence et ce conformément à la législation en vigueur.

Le personnel sera informé par voie d'affichage, des catégories professionnelles dans lesquelles existent des postes vacants.

Tout travailleur sera obligatoirement informé lors de son embauchage de la catégorie professionnelle dans laquelle il sera affecté et du taux de salaire correspondant. La même information lui sera donnée à l'occasion de tout changement de catégorie.

Lors de tout recrutement à des postes vacants ou nouvellement créés, une priorité est accordée au personnel de l'entreprise remplissant les conditions exigées pour occuper ces postes.

Des cartes de qualification professionnelle seront le cas échéant attribuées au personnel par les commissions de classement prévues par l'article 138 du Code de travail.

Dans l'entreprise où le travail est discontinu, la priorité d'emploi est donnée aux travailleurs permanents qui étaient licenciés conformément à la loi, pour manque de travail.

Le médecin du travail rattaché à l'entreprise effectue les visites d'embauche conformément aux conditions prévues par la législation relative aux prestations fournies par les médecins du travail.

Article 10 (nouveau) : Période d'essai

La période d'essai est fixée comme suit :

- * pour les agents d'exécution : six mois ;
- * Pour les agents de maîtrise : neuf mois ;
- * Pour les cadres : une année.

Au cours de la période d'essai, le travailleur peut donner ou recevoir congé sans préavis, sur simple signification.

A l'issue de la période d'essai, tout engagement est confirmé par une lettre précisant les fonctions du travailleur ainsi que sa rémunération.

Si l'essai n'est pas concluant, le candidat pourra être soumis à un deuxième et dernier essai pour une même période.

Si un travailleur vient d'être réembauché après les deux périodes d'essai sus-indiquées, son engagement ne se fera que sur la base de la confirmation directe.

Article 12 (nouveau) : Protection des travailleurs dans l'exercice de leurs fonctions

Le travailleur a droit conformément aux règles du Code Pénal et des lois en vigueur à une protection contre les menaces, outrages, injures ou diffamations et violences dont il peut être l'objet dans l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte.

Dans le cas d'une agression établie, revêtant l'une des formes indiquées au paragraphe premier, et subie par le travailleur au cours de l'exercice de ses fonctions au sein de l'entreprise ou en dehors de son enceinte, l'entreprise est tenue de le protéger et d'apporter l'assistance morale et matérielle nécessaires pour engager les procédures légales nécessaires en vue de réparer le préjudice ; l'assistance matérielle étant prodiguée à titre d'avance y compris le salaire octroyé en cas de cessation d'activité.

Article 18 (nouveau) : Indemnité de licenciement

Il sera alloué à tout travailleur licencié, au moment de son départ de l'entreprise, sauf faute grave dûment établie de l'intéressé, une indemnité de licenciement tenant compte de l'ancienneté.

Le calcul de cette indemnité sera fait à raison de 15 jours ouvrables de salaire par année de services effectifs dans la même entreprise sur la base du salaire perçu lors du licenciement. Cette indemnité ne peut excéder 8 mois de salaire quelle que soit la durée des services.

L'indemnité de licenciement est distincte de celle due pour l'inobservation du préavis ainsi que des dommages-intérêts dus au cas d'un licenciement abusif.

L'ancienneté dans l'établissement est comptée à partir du premier jour de l'entrée en service, les suspensions n'entraînant pas rupture du contrat de travail ne sont pas déduites du calcul.

Le calcul de l'indemnité de licenciement aura pour base la rémunération totale gagnée par le travailleur licencié pendant le mois précédant le préavis du licenciement ; elle ne saurait être inférieure à la moyenne des rémunérations mensuelles des douze mois précédant le préavis du licenciement.

Article 22 (nouveau) : Changement de résidence ou mutation

Les changements de résidence ou mutation ne peuvent être décidés que par nécessité de service et dans la mesure où il n'existe pas de volontaires parmi les travailleurs remplissant les conditions requises. Dans ce cas, il sera tenu compte de l'ancienneté du travailleur, de sa condition familiale et d'habitation, ainsi que de sa responsabilité syndicale.

Dans tous les cas, tous les frais engendrés directement par ce changement de résidence ou cette mutation seront à la charge de l'employeur.

Article 29 (nouveau) : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congé chômés et payés sont : le 1er janvier, le 20 mars, le 9 avril, le 1er mai, le 25 juillet, le 7 novembre, le premier et le deuxième jour de l'Aïd El Fitr, le premier et le deuxième jour de l'Aïd El Idha, le jour du Mouled et le jour de l'An Hégire.

Les travailleurs qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés, auront droit à une majoration de salaire de 100%.

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés, sont considérés comme journées normales de travail.

Article 31 (nouveau) : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les travailleurs bénéficieront des congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille.

La durée de ces congés est fixée comme suit, sauf dispositions particulières plus favorables :

- | | |
|--|-------------------|
| 1 - Naissance d'un enfant | 2 jours ouvrables |
| 2 - Décès d'un conjoint | 3 jours ouvrables |
| 3 - Décès d'un père, d'une mère ou d'un fils | 3 jours ouvrables |
| 4 - Décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit
fils, d'une petite fille, d'un grand-père
ou d'une grande mère | 2 jours ouvrables |
| 5 - Mariage du travailleur | 3 jours ouvrables |
| 6 - Mariage d'un enfant | 1 jour ouvrable |
| 7 - Circoncision d'un enfant | 1 jour ouvrable |

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles.

Article 33 (nouveau) : Congés exceptionnels

Les absences ayant pour cause l'accomplissement d'un devoir imposé par la loi, sont autorisées pour une période n'excédant pas 48 heures, sauf cas de force majeure dûment établi.

Les absences, à l'occasion de la convocation aux congrès professionnels, syndicaux, fédéraux, confédéraux et internationaux des travailleurs représentants, dûment mandatés, des syndicats ou des membres élus des organismes directeurs, seront payées conformément à la législation en vigueur.

Quant à la durée de ce congé, elle est égale au total des journées indiquées dans les convocations et correspondante à la durée du congrès, augmentée, le cas échéant, des délais de route nécessaires.

Les bénéficiaires de ce congé devront informer au préalable leur entreprise de leurs absences et se prévaloir de leurs convocations avant l'absence.

Article 37 (nouveau) : Discipline

La gravité de la faute est appréciée en fonction des circonstances au cours desquelles elle a été commise, de la nature des fonctions du travailleur qui en est coupable et de la gravité de ses conséquences.

Les sanctions disciplinaires applicables aux travailleurs suivant la gravité des fautes commises sont :

Sanctions du 1er degré :

- 1°) l'avertissement verbal ;
- 2°) l'avertissement par écrit avec inscription au dossier ;
- 3°) le blâme avec inscription au dossier ;
- 4°) la mise à pied pour une période maximale de 3 jours, privative de toute rémunération.

Sanctions du 2ème degré :

- 1°) la mise à pied pour une période ne dépassant pas sept jours, privative de toute rémunération ;
- 2°) la mise à pied pour une période allant de huit à trente jours, privative de toute rémunération ;
- 3°) l'abaissement d'échelon ;
- 4°) la rétrogradation d'échelle ;
- 5°) la révocation.

Les sanctions du 1er degré sont prononcées directement par l'employeur, après que le travailleur ait été mis en mesure de fournir ses explications.

Pour les sanctions du 2ème degré, le travailleur est obligatoirement traduit devant la commission paritaire, érigée en conseil de discipline, qui donne son avis à l'employeur sur la sanction à prendre, celui-ci notifie sa décision par écrit au travailleur. Si le travailleur dispose de nouvelles données susceptibles de l'innocenter, il pourra présenter une demande écrite à son employeur en vue de réviser sa décision et ce dans un délai de 7 jours à compter de la date de cette notification.

La révocation peut être prononcée par le conseil de discipline dans tous les cas de faute grave et notamment :

1°) l'acte ou la carence de nature à entraver le fonctionnement de l'activité normale de l'entreprise ou à lui causer un dommage au patrimoine ;

2°) la réduction du volume de production ou de sa qualité due à une mauvaise volonté évidente ;

3°) la non-observation des prescriptions d'hygiène et de sécurité durant le travail ou la négligence de prendre les mesures nécessaires pour assurer la sécurité du personnel dont il est responsable ou pour sauvegarder les objets qui lui sont confiés ;

4°) le refus injustifié d'exécuter les ordres relatifs au travail émanant formellement des organes compétents dans l'entreprise employant le travailleur ou de son supérieur ;

5°) le fait de se procurer des avantages matériels ou d'accepter des faveurs en connexion avec le fonctionnement de l'entreprise ou au détriment de celle-ci ;

6°) le vol ou l'utilisation par le travailleur, dans son propre intérêt ou dans l'intérêt d'une tierce personne, de fonds, de titres ou d'objets qui lui sont confiés en raison du poste de travail qu'il occupe ;

7°) le fait de se présenter au travail en état d'ébriété manifeste ou de consommer des boissons alcoolisées pendant la période de travail ;

8°) l'absence ou l'abandon du poste de travail d'une façon évidente et injustifiée, sans l'autorisation préalable de l'employeur ou de son représentant ;

9°) le fait de se livrer, pendant ou à l'occasion de son travail, à des actes de violence ou à des menaces dûment constatés contre toute personne appartenant ou non à l'entreprise ;

10°) la divulgation d'un des secrets professionnels de l'entreprise ;

11°) le refus de prêter assistance en cas de danger imminent touchant l'entreprise ou les personnes qui s'y trouvent.

La révocation est prononcée sans consultation du conseil de discipline lorsque le travailleur a fait l'objet d'une condamnation définitive à une peine d'emprisonnement, notamment pour crime ou pour infraction commise contre la sûreté de l'Etat, usurpation de fonction, attentat aux mœurs, faux témoignage, abus de confiance, escroquerie, diffamation, dénonciation calomnieuse, que l'infraction ait été commise à l'occasion de l'exercice du travailleur de ses fonctions ou en dehors de celles-ci.

La révocation est prononcée d'office contre tout travailleur pris en flagrant délit de vol, d'escroquerie, d'abus de confiance, dûment établis, dans son service ou à l'occasion de son service.

En cas de faute grave, l'employeur peut décider sous sa propre responsabilité de relever immédiatement le travailleur de son service avec privation partielle ou totale de ses salaires pour une durée n'excédant pas un mois jusqu'à proposition de sanction par le conseil de discipline. Ce dernier doit être convoqué dans un délai maximum de trois jours et aura à formuler son avis au plus tard dans le mois à partir du jour de la suspension du travail.

Si la sanction définitive ne comporte pas à titre principal ou à titre accessoire, privation de salaire ou si elle comporte une privation de salaire pour une période inférieure à celle pendant laquelle elle a été effectuée, le travailleur se verra rétabli dans tous ses droits.

Au cas où le travailleur faisant l'objet de poursuites judiciaires suite à une plainte de l'employeur est reconnu innocent, il bénéficie de tous ses droits comme s'il était en activité.

Chaque fois qu'un travailleur est appelé à comparaître devant le conseil de discipline, il doit être informé trois jours à l'avance par lettre recommandée avec accusé de réception. S'il en formule la demande à l'employeur, il a le droit de recevoir immédiatement copie de son dossier et du rapport présenté contre lui.

Il peut présenter sa défense par mémoire et se faire assister devant le conseil de discipline par un travailleur de son choix ou par un représentant de l'organisation syndicale à laquelle il appartient et par des avocats. Dans cette hypothèse le dossier sera également communiqué au défenseur.

Pour chaque affaire, le président du conseil de discipline désigne un rapporteur parmi les membres du conseil n'ayant pas de relations directes avec cette affaire. Le rapporteur établit par écrit un procès-verbal des débats et des décisions prises. Le procès-verbal est signé par les membres du conseil de discipline.

La révocation entraîne le licenciement sans droit à l'indemnité de préavis ou toute autre indemnité.

Le travailleur frappé d'une peine disciplinaire autre que la révocation pourra, après une période d'un an s'il s'agit d'une sanction du 1er degré et après deux ans pour une sanction du 2ème degré relative à la rétrogradation, introduire une demande auprès de l'employeur, tendant à ce qu'aucune trace de la sanction prononcée ne subsiste à son dossier, communication peut en être faite au conseil de discipline.

Toute trace d'une peine disciplinaire doit définitivement disparaître du dossier de l'agent après deux ans pour les sanctions du 1er degré et cinq ans pour les sanctions du 2ème degré, à condition que dans l'intervalle l'intéressé n'ait subi aucune sanction disciplinaire.

Article 44 (nouveau) : Vêtements de travail et de protection

L'employeur assure et supporte intégralement les frais d'achat des vêtements de travail et des chemises.

Les frais occasionnés par l'achat d'une paire de chaussures une fois par an, sont supportés moitié par l'employeur et moitié par le salarié bénéficiaire au moyen de retenues sur son salaire échelonnées sur 4 mois au moins.

L'employeur fournira également et gratuitement les tenues de protection. La commission paritaire, ou à défaut le représentant du personnel, en accord avec l'employeur, arrêtera les normes de ces

vêtements et chaussures de travail et de protection adéquats au travail dans l'établissement.

Un vestiaire est mis à la disposition du personnel pour y déposer les vêtements de travail et de protection.

Article 49 (nouveau) : Prime de rendement et de fin d'année

Les travailleurs ainsi que les représentants des organisations syndicales sont tenus d'apporter leur concours à l'amélioration de la productivité de l'entreprise.

Afin d'encourager les travailleurs à contribuer à l'amélioration de la productivité de l'entreprise les deux parties ont convenu, en attendant la détermination des normes prévues par l'article 9 de la présente convention d'attribuer tous les 6 mois, une prime de productivité suivant une note spéciale attribuée au travailleur. Le montant de cette prime varie de 3,4% à 8,5% du salaire de base brut.

La note professionnelle visée à l'alinéa précédent est donnée en fonction des quatre éléments ci-après :

- productivité	de 0 à 5
- Valeur professionnelle	de 0 à 5
- Assiduité	de 0 à 5
- Comportement	de 0 à 5
Total :	de 0 à 20

Les travailleurs ayant une note professionnelle égale ou inférieure à 10/20 percevront le minimum de la prime à allouer soit 3,4% du salaire de base brut.

Pour les autres travailleurs, le taux de la prime est fixé comme suit :

- Note de 11 à 14 : 6,4% du salaire de base brut

- Note supérieure à 14 et inférieure à 18 : 7,6% du salaire de base brut

- Note de 18 à 20 : 8,5% du salaire de base brut.

Article deux : Les grilles des salaires annexées au présent avenant s'appliquent selon les dates suivantes :

- la grille n°1 : à compter du 1er mai 1993

- la grille n°2 : à compter du 1er mai 1994

- la grille n°3 : à compter du 1er mai 1995

Article trois : Les travailleurs dont les salaires de base dépassent à la date du 30 avril 1993, les salaires prévus à la grille des salaires n°3 annexée à l'avenant n°3 signé le 14 juillet 1990, bénéficient compte tenu de leurs catégories professionnelles, des mêmes augmentations des salaires de base des travailleurs payés sur la base de cette grille.

Article quatre : Le présent avenant entre en vigueur à compter du 1er mai 1993, sous réserve des dispositions de l'article deux ci-dessus.

Tunis, le 29 octobre 1993.

Pour les Organisations Syndicales des travailleurs	Pour les Organisations Syndicales des Employeurs
Le Secrétaire Général de l'Union Générale Tunisienne du Travail	Le Président de l'Union Tunisienne de l'Industrie, du Commerce et de l'Artisanat
Signé : ISMAIL SAHBANI Le Secrétaire général de la fédération Générale de l'alimentation et du tourisme	Signé : HEDI JILANI Le Président du Syndicat National des Torréfacteurs
Signé : YOUNES CHEHIDI	Signé : BECHIR EN YEDDER

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie													
1	722	774	775	778	781	782	786	789	791	798	806	815	823
2	810	813	815	818	821	823	826	834	843	853	862	872	882
3	836	840	843	846	849	857	868	878	888	899	909	920	930
4	885	888	890	901	911	922	933	943	954	964	974	998	1008
5	948	960	973	985	997	1010	1022	1047	1059	1071	1084	1096	1109

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

GRILLE DES SALAIRES N° 2
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/94

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie													
1	771	823	824	827	830	831	835	838	840	847	855	864	872
2	865	868	870	873	876	878	881	889	898	908	917	927	937
3	899	903	906	909	912	920	931	941	951	962	972	983	993
4	955	958	960	971	981	992	1003	1013	1024	1034	1044	1068	1078
5	1025	1037	1050	1062	1074	1087	1099	1124	1136	1148	1161	1173	1186

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

GRILLE DES SALAIRES N° 3
APPLICABLE A PARTIR DU 01/05/95

Echelon	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
Durée dans l'échelon	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Catégorie													
1	820	872	873	876	879	880	884	887	889	896	904	913	921
2	920	923	925	928	931	933	936	944	953	963	972	982	992
3	962	966	969	972	975	983	994	1004	1014	1025	1035	1046	1056
4	1025	1028	1030	1041	1051	1062	1073	1083	1094	1104	1114	1138	1148
5	1102	1114	1127	1139	1151	1164	1176	1201	1213	1225	1238	1250	1263

NB: Les Salaires de cette Grille comprennent l'Indemnité Complémentaire Provisoire instituée par le Décret N°81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le Décret N°82-501 du 16 mars 1982

Arrêté du ministre des affaires sociales du 16 novembre 1993, portant agrément de la convention collective nationale des ports et docks (révisée)

Le ministre des affaires sociales ;

Vu le code du travail promulgué par la loi n°66-27 du 30 avril 1966 et notamment ses articles 37 et suivants ;

Vu l'arrêté du 19 juin 1975 portant agrément de la convention collective nationale des ports et docks ;

Vu l'arrêté du 30 octobre 1978 portant agrément des avenants n°1 et n°2 à cette convention publiés au Journal Officiel de la République Tunisienne n°74 du 3 novembre 1978 ;

Vu l'arrêté du 2 mars 1981 portant agrément de l'avenant n°3 à cette convention publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°15 du 6 mars 1981 ;

Vu l'arrêté du 14 avril 1983 portant agrément l'avenant n°4 à cette convention publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°34 du 3 mai 1983 ;

Vu l'arrêté du 29 mars 1989 portant agrément de l'avenant n°5 à cette convention publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n°23 du 31 mars 1989 ;

Vu l'arrêté du 16 août 1990 portant agrément de l'avenant n°6 à cette convention publié au Journal Officiel de la République Tunisienne n° 54 des 21 et 24 août 1990 ;

Vu la convention collective nationale des ports et docks signée le 29 avril 1975 et révisée par les avenants sus-visés ;

Vu l'avis de la commission consultative des conventions collectives ;

Arrête :

Article premier - La convention collective nationale des ports et docks (révisée), signée le 29 octobre 1993 et annexée au présent arrêté, est agréée.

Article 2 - Les dispositions de cette convention sont rendues obligatoires sur l'ensemble du territoire de la République pour tous les employeurs et les travailleurs des activités énumérées dans son article premier.

Tunis, le 16 novembre 1993.

Le Ministre des Affaires Sociales
Mohamed Fadhel Khelil

Vu

Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Convention collective nationale des ports et docks (révisée)

Entre les soussignés ;

- L'Union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat ;

- la chambre syndicale des entreprises d'acconage et de manutention ;

d'une part ;

- L'Union générale tunisienne du travail ;

- la fédération des ports et docks ;

d'autre part ;

Il a été convenu ce qui suit :

Article premier : Champ d'application

La présente convention collective a pour objet de régler les rapports entre les employeurs et les ouvriers dockers exerçant d'une manière permanente leur activité dans les ports situés sur l'ensemble du territoire de la République Tunisienne (ouvriers dockers professionnels permanents). Quant à la situation des ouvriers dockers occasionnels, elle est fixée par l'annexe n°1 à la présente convention.

Article 2 : Durée, Révision, Dénonciation

La présente convention est conclue pour une durée indéterminée.

La dénonciation ou la demande de révision de tout ou partie de la présente convention par l'une des parties contractantes ne pourra avoir lieu qu'à l'expiration d'une période franche de trois ans à partir de son entrée en vigueur. Au delà de cette période de trois ans, la dénonciation ou la demande de révision totale ou partielle de la présente convention ne pourra intervenir qu'à l'expiration de deux années civiles.

La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra notifier sa décision à l'autre partie contractante par lettre recommandée avec accusé de réception. Cette lettre devra parvenir à l'autre partie contractante avant le 1er octobre, c'est à dire trois mois avant la fin de l'année civile en cours et les discussions devront s'ouvrir dans les trente jours suivant la date d'envoi de la lettre. La partie dénonçant la convention ou en demandant la révision totale ou partielle devra également joindre à la lettre de notification un projet de texte de remplacement pour les articles soumis à la révision.

Si l'accord ne peut intervenir avant l'expiration du délai de trois mois à compter de la date d'ouverture des négociations, les parties pourront décider d'un commun accord que la convention reste en vigueur pendant un délai de trois mois. Si au terme de ces délais, l'accord n'est pas conclu, les parties recourent à l'arbitrage du Gouvernement; tant que l'arbitrage n'est pas rendu, la convention collective reste en vigueur.

Ce qui est rendu par l'arbitrage d'une façon définitive aura les mêmes effets que la présente convention collective.

Pendant la durée des discussions, aucune grève, interruption du travail ou lock-out ne pourra intervenir.

Article 3 : Interprétation

Les différends qui peuvent surgir à l'occasion de l'interprétation de la présente convention doivent être soumis à une commission paritaire ad-hoc dont les membres seront désignés par les parties signataires de la convention.

La commission sera composée de trois membres désignés par les employeurs et trois membres désignés par l'organisation des travailleurs.

A défaut d'un accord au sein de cette commission paritaire, le différend sera traité selon la procédure d'arbitrage prévue à l'article 2 de la présente convention.

Article 4 : Droit syndical et liberté d'opinion

Les travailleurs sont libres d'adhérer à une organisation syndicale légalement constituée. Pour arrêter une décision quelle qu'elle soit à l'égard de tout travailleur, l'employeur ne peut prendre en considération le fait d'appartenir ou de ne pas appartenir à une organisation syndicale.

L'exercice du droit syndical ne doit, en aucun cas, avoir pour conséquence des actes ou des agissements contraires aux lois et aux règlements en vigueur.

L'employeur reconnaît l'organisation syndicale légalement constituée.

L'employeur ou, en cas d'empêchement, son représentant reçoit sur leur demande les délégués syndicaux une fois par mois et toutes les fois qu'il y a urgence.

L'entrevue doit être demandée par écrit à l'employeur qui y répondra dans les quarante huit heures. Un procès-verbal est établi chaque fois que l'entrevue ait lieu. Cependant, en cas d'urgence, l'entrevue peut avoir lieu immédiatement.

Si un travailleur vient d'être élu délégué d'un des syndicats dont fait partie les ouvriers dockers, il est placé, sur la demande de son organisation et après accord préalable de l'employeur ou des employeurs, dans une position de détachement avec solde. Il conserve durant la période de détachement tous ses droits comme s'il était en exercice.

En outre, il reste, durant la période de détachement, électeur et éligible dans la désignation de tout mandataire du personnel.

Dans le cas où un ouvrier docker ayant plus d'un an d'immatriculation dans le travail portuaire est appelé à quitter son

emploi pour remplir les fonctions de délégué permanent et régulièrement mandaté, il sera réintégré à l'expiration de son mandat ou sur sa demande dans sa situation d'origine au sein de l'équipe du port d'origine compte tenu de son droit à l'ancienneté et à la qualification correspondante.

Article 5 : Panneaux d'affichage

Des panneaux d'affichage grillagés ou vitrés et pouvant être d'un commun accord fermés à clé, seront réservés aux communiqués syndicaux.

Ces panneaux seront placés dans la limite du possible au centre d'embauche et dans les structures sociales existantes ou à créer.

Tous les communiqués affichés devront être signés par le Secrétaire Général du Syndicat de base des dockers.

Article 6 : Réception des représentants syndicaux

Les représentants de l'organisation syndicale dûment mandatés seront, sur leur demande, reçus par l'employeur. Cette demande devra être formulée par écrit et faire mention de son objet.

L'employeur pourra se faire assister au cours de la réunion d'un représentant de son organisation syndicale.

Article 7 : Assemblée générale

L'organisation syndicale des travailleurs doit informer les employeurs de son intention de tenir une assemblée générale et ce avant 48 heures pour l'assemblée générale extraordinaire et avant 5 jours au moins pour l'assemblée générale ordinaire.

Article 8 : Congrès syndicaux

Les délégués syndicaux peuvent, sur demande écrite présentée par l'organisation syndicale une semaine à l'avance au moins et précisant la durée de l'absence, obtenir de leur employeur des autorisations d'absence rémunérées en vue d'assister aux congrès prévus par les statuts de cette organisation.

Article 9 : Retenues à divers titres

Dans le but de faciliter la collaboration entre les parties contractantes, l'acconier est tenu de retenir la cotisation au profit du syndicat auquel le docker est adhérent, sur la base d'un engagement de ce dernier présenté par le syndicat à l'acconier.

Toute retenue exceptionnelle sur la rémunération de l'ouvrier docker qui peut être demandée par le syndicat doit faire l'objet d'une demande écrite préalablement présentée à l'accord de l'acconier.

Article 10 : composition des équipes des ouvriers dockers

La composition des équipes des ouvriers dockers est fixée conformément au tableau annexé à la présente convention (annexe n°2).

Article 11 : Embauche

L'embauche des ouvriers dockers se fera dans les conditions prévues par le règlement régissant le bureau de la main d'oeuvre (B.M.O) et conformément aux dispositions du décret du 17 février 1949.

L'appel s'effectue au cours de l'embauche selon les numéros d'ordre et par le biais des représentants de l'office des ports et du syndicat des ouvriers dockers.

Tout ouvrier docker embauché a droit à une rémunération de base ainsi qu'aux indemnités et accessoires correspondant à la période pour laquelle il a été recruté, même s'il n'a pas été employé au cours de cette période.

Tout ouvrier pris en flagrant délit dans une opération de vente de son jeton sera immédiatement suspendu en attendant sa traduction devant le conseil de discipline relevant du bureau de la main d'oeuvre.

Si un ouvrier est embauché au Shift et s'il s'avère que le navire pour lequel il est affecté n'est pas entré au port, l'employeur pourra l'employer soit dans d'autres travaux soit sur d'autres navires ayant déjà embauché les équipes de dockers par l'intermédiaire de la même compagnie d'acconage.

Les ouvriers dockers demeurent à la disposition de leurs employeurs pendant la durée du Shift quels que soient les modes d'acconage et de manutention et les lieux de travail.

L'entreprise peut décider au cours du travail :

1 - d'employer les ouvriers travaillant à bord des navires dans les magasins sans qu'il en résulte une modification dans la composition de l'équipe.

2 - d'employer l'ouvrier ayant terminé son travail sur un navire ou au cours d'un Shift, sur d'autres navires même si ces navires sont à quai à d'autres postes.

3 - la fusion d'équipes en une seule équipe à laquelle seront confiés d'autres travaux.

Embauche pour le travail de nuit

Les acconiers doivent adresser les offres d'emplois en y indiquant le nombre d'ouvriers dockers nécessaires à l'Office des Ports et au Syndicat des ouvriers dockers au plus tard à 17 h et ce pour permettre à l'Office d'inscrire sur le tableau d'offres, dans chaque port et à toute heure, le nombre d'ouvriers à embaucher d'un numéro à un autre au plus tard à 18 heures.

Il reste entendu que le numérotage d'affectation du personnel de nuit ne peut en aucun cas être pris en considération pour le numérotage de l'affectation du jour.

Embauche pour le travail du jour

Matin :

Les acconiers doivent adresser les offres d'emplois en y indiquant le nombre d'ouvriers dockers nécessaires à l'Office des Ports et au syndicat des ouvriers dockers au plus tard à 6h30 et ce pour permettre à cet office d'établir au plus tard à 7h le tableau d'offres d'emplois dans chaque port et chaque salle d'embauche, en y indiquant le nombre d'ouvriers dockers à embaucher selon l'ordre de leur numéro.

A midi :

Les acconiers doivent adresser les offres d'emplois en y indiquant le nombre nécessaire de dockers à l'Office des Ports et au Syndicat des ouvriers dockers au plus tard à 12 heures et ce pour permettre à l'Office d'établir au plus tard à 12h30 le tableau d'offres d'emplois dans chaque port et chaque salle d'embauche en y indiquant le nombre d'ouvriers dockers selon l'ordre de leur numéro d'inscription sur les listes.

Dans toutes ces opérations, les ouvriers dockers demandés pour l'acconage et la manutention doivent bénéficier du salaire d'un shift même au cas où il est décidé une réduction fortuite de leur nombre.

Article 12 : Horaire du travail

La répartition de la durée de quarante heures de travail par semaine est fixée comme suit :

- de 7 heures à 13 heures : Shift
- de 14 heures à 20 heures : Shift
- de 21 heures à 03 heures : Shift

Il est convenu qu'aux ports de Tunis la Goulette et Radès, l'horaire est fixé comme suit :

- de 7 heures à 12 heures 45 minutes
- de 14 heures à 19 heures 45 minutes
- de 21 heures à 02 heures 45 minutes

Horaire spécial du courrier

de 11 heures à 15 heures 45 minutes : Shift

Une heure supplémentaire peut être ajoutée en cas de partance d'un navire.

Les ouvriers ne doivent quitter les navires et les chantiers de travail à terre que lorsqu'ils entendent la sirène du port annonçant le commencement et la fin de chaque séance de travail.

Tout ouvrier surpris en état d'abandon de poste dûment constaté est considéré comme négligeant son travail et sera privé du salaire du shift effectué partiellement.

Toute entrave au travail sans motif légitime expose ses auteurs aux sanctions prévues par la loi .

Article 13 : Tour de rôle

Le tour de rôle des ouvriers dockers composant les équipes au cours du travail est rigoureusement interdit .

Article 14 : Discipline

Les sanctions disciplinaires et leurs procédures sont celles prévues par la législation en vigueur .

Article 15 : Salaires

Le salaire journalier de base est fixé suivant accord bipartite entre les organisations patronales et ouvrières concernées.

Ce salaire est soumis aux retenues légales et à celles déterminées par accord entre les représentants des deux parties contractantes .

Article 16 : Eléments de la rémunération

Le salaire de base de l'ouvrier docker professionnel permanent est fixé à 4,080D par Shift de jour ouvrable .

Travail Hors -cloche

Jour de dimanche (repos hebdomadaire)	Shift	: 6,900D
Jour férié (jour férié chômé et payé)	Shift	: 6,900D
nuir ouvrable à jour ouvrable	Shift	: 6,900D
nuir ouvrable au dimanche et vice versa	Shift	: 6,900D
nuir ouvrable à jour férié et vice versa	Shift	: 7,200D
nuir de dimanche à jour férié et vice versa	Shift	: 7,500D
nuir fériée à jour férié	Shift	: 8,000D

Les salaires prévus au paragraphe précédent comprennent :

1) L'indemnité complémentaire provisoire instituée par le décret n° 81-437 du 7 avril 1981 et majorée par le décret n° 82-501 du 16 mars 1982 ,

2) L'indemnité compensatrice prévue par la sentence arbitrale du 9 septembre 1989 ,

Heures supplémentaires

- Heure supplémentaire de jour ouvrable :	0,826D
- Heure supplémentaire de jour de dimanche (repos hebdomadaire)	0,875D
- Heure supplémentaire de jour férié (jour férié chômé et payé) :	1,078D
- Heure supplémentaire de nuit ouvrable à jour ouvrable :	0,826D
- heure supplémentaire de nuit ouvrable à dimanche et vice versa :	0,896D
- Heure supplémentaire de nuit ouvrable à jour férié et vice versa :	1,102D
- Heure supplémentaire de dimanche à jour férié et vice versa :	1,102D
- Heure supplémentaire de nuit fériée à jour férié :	1,102D
Indemnité de déplacement aux ports de la Goulette et Radès	
- Jour ouvrable normal :	0,190D
- jour de dimanche (repos hebdomadaire) :	0,220D
- jour férié (chômé et payé) :	0,250D
- nuit ouvrable à jour ouvrable :	0,220D
- nuit ouvrable à dimanche et vice-versa :	0,263D
- nuit ouvrable à jour férié et vice versa :	0,376D
- nuit de dimanche à jour férié et vice versa :	0,376D
- nuit fériée à jour férié :	0,376D

Indemnité de transport : Cette indemnité est allouée mensuellement selon le nombre de Shifts réalisés et dans la limite de 25 Shifts . Son montant maximum est fixé à 5 dinars par mois .

Indemnité d'embauche (caporaux embaucheurs)

- jour ouvrable normal :	0,246D
--------------------------	--------

- jour de dimanche (repos hebdomadaire) :	0,287D
- jour férié (jour férié payé) :	0,409D
- nuit ouvrable à jour ouvrable :	0,258D
- nuit ouvrable au dimanche et vice versa :	0,258 D
- nuit ouvrable à jour férié et vice versa :	0,287D
- nuit de dimanche à jour férié et vice versa :	0,374D
- nuit fériée à jour férié :	0,530D

Indemnités communes :

- Indemnités d'intermittance (par Shift) :	0,070D
- indemnité demi-journalière (par Shift) :	0,080D
- indemnité de salissure (par Shift) :	0,160D
- indemnité de panier pour le travail de jour et de nuit (par Shift) :	0,250D
- indemnité journalière pour travaux dangereux et pénibles (par Shift) :	0,200D

- Indemnité de femme au foyer : Le montant de cette indemnité est équivalent à celui en vigueur dans les entreprises. Elle est octroyée à tout ouvrier docker ayant enregistré 25 présences par mois à raison d'une présence en moyenne par jour. Le Shift effectué la nuit est considéré comme une présence journalière; il en est de même pour les absences légitimes et justifiées.

- prime de technicité particulière aux ouvriers dockers professionnels : 0,550D par Shift de jour ouvrable et 1,100D par Shift de nuit, de jour de dimanche et de jours fériés légaux . Cette prime est prise en compte dans le calcul de toutes les primes annuelles , y compris l'indemnité de congé annuel payé, ainsi que dans la contribution de :

- * la caisse nationale de la sécurité sociale
- * l'assurance contre les accidents du travail et les maladies professionnelles
- * l'assurance groupe
- * la caisse de secours des dockers .

- Prime d'ajustement des équipes : suite à la réduction intervenue dans la composition des équipes , il est octroyé une indemnité par Shift et pour chaque ouvrier docker professionnel permanent ayant plus de huit ans d'ancienneté après son inscription (en tant que professionnel) dont le montant est égal à 1,511D .

Cette indemnité n'aura pas d'incidence sur aucune autre prime. Elle est octroyée selon le même montant pour les Shifts de jours ouvrables et les shifts hors-cloche .

Indemnités particulières :

- a) indemnités des treuillistes et hommes de chaines :
 - indemnité de Shift (par Shift) : 0,600D
 - indemnité cirés et bottes (par Shift) : 0,100D,
- b) indemnité supplémentaire pour les caporaux et caporaux embaucheurs (par shift) : 0,400D
- c) indemnité de pollution : Il est créé une indemnité dans les ports de Gabès et Sfax dénommée "indemnité de pollution " dont le montant est fixé à 7 dinars par mois .

prime d'ancienneté (par shift) :

- de 5 à 10 ans : 0,050D
- de 10 à 14 ans : 0,090D
- au delà de 15 ans : 0,130D

Prime de l'Aid Esseghir :

Il sera alloué une indemnité spéciale de 0,500D par-enfant à charge à l'occasion de l'Aid Esseghir .

Primes groupées :

Les primes ci-après indiquées seront remplacées par une prime dite "primes groupées" dont le montant est fixé à 0,500D par shift effectué:

- Indemnité de sacheries
- Indemnité de poussière (remplissage ou vidange des sacs)

- Indemnité de sacherie lourde
- Indemnité d'arrimage des fûts
- Indemnité de ciment (gants , embarquement, débarquement)
- Indemnité d'ouverture et de fermeture par cale
- Indemnité de risque (explosifs, artifices, munitions)
- prime de danger (ferrailles) .
- Indemnité supplémentaire pour travail en rade
- indemnité de cuir et de peaux salées
- indemnité d'embarquement et du débarquement du plomb
- indemnité de bouscage de céréales
- indemnité de bouscage autres que céréales
- indemnité de frigo

Augmentations des salaires :

1) Il est octroyé aux ouvriers dockers professionnels permanents ainsi qu'aux ouvriers dockers occasionnels titulaires de cartes de recrutement, une augmentation de salaire fixée comme suit :

- 0,500D par Shift ordinaire et 1,000D par Shift de nuit , de jour de dimanche et de jours fériés légaux et ce à partir du 15 mai 1991.

- 0,500D par Shift ordinaire et 1,000 D par Shift de nuit ,du jour de dimanche et de jours fériés légaux et ce à partir du 15 mai 1992.

Les travailleurs visés au paragraphe premier et qui ont déjà bénéficié durant les années 1991 et 1992 d'augmentations de salaires dont le montant est égal ou supérieur à celui des deux augmentations prévues au même paragraphe, ne peuvent prétendre au bénéfice de ces deux augmentations . Toutefois, si le montant des augmentations déjà obtenues est inférieur à celui des deux augmentations prévues par le présent article, les entreprises d'Acconage et de manutention concernées sont tenues de payer à leur personnel la différence entre ces deux montants.

2) Il est octroyé aux ouvriers dockers professionnels permanents ainsi qu'aux ouvriers dockers occasionnels titulaires d'une carte de recrutement une augmentation de salaire fixée comme suit :

- 0,400D par Shift ordinaire et 0,800D par Shift de nuit, de jour de dimanche et de jours fériés légaux et ce à partir du 1er mai 1993

- 0,400D par Shift ordinaire et 0,800D par Shift de nuit, de jour de dimanche et de jours fériés légaux et ce à partir du 1er mai 1994.

- 0,400D par Shift ordinaire et 0,800D par Shift de nuit , de jour de dimanche et de jours fériés légaux et ce à partir du 1er mai 1995.

Paiement des salaires :

La COPAD (caisse des congés payés des ouvriers Dockers) sera remplacée par une structure permanente qui procède au paiement des salaires et à toutes autres opérations y afférentes .

Les parties se mettent d'accord sur la dénomination , la composition et les modalités de fonctionnement de cette nouvelle structure .

Il sera également procédé à la réorganisation du paiement des salaires des ouvriers dockers professionnels permanents en vue de rationaliser davantage l'organisation au sein des ports et de garantir les droits des ouvriers. Sur cette base , le salaire sera payé une fois par quinzaine .

Article 17 : Caporaux Embaucheurs

Les caporaux embaucheurs ayant effectué un minimum de 15 Shifts par mois, percevront une indemnité mensuelle de 20 dinars à titre de rémunération pour le travail qu'ils accomplissent à la salle d'embauche. Ils bénéficieront également de cette indemnité en cas d'absence pour cause de maladie ou d'accident de travail, justifiée par la présentation d'un certificat médical.

Le recrutement des caporaux par l'employeur se fera sur concours comportant des épreuves orales et pratiques .

Article 18 : Indemnité de garantie

Tout ouvrier docker professionnel permanent qui s'est présenté à l'embauche dans les conditions fixées par le bureau de la main d'oeuvre et qui n'a pas été embauché , perçoit après le pointage effectué à la fin de l'embauche de 14 heures , une indemnité dite "indemnité de garantie égale à 50% du salaire de base d'un shift .

L'indemnité de garantie ne se cumule ni avec les indemnités journalières pour accidents de travail, ni avec les indemnités de maladie.

L'indemnité cesse d'être due :

1 - Les dimanches et jours fériés

2 - Durant le congé annuel de l'ouvrier

3 - Le lendemain , d'une absence non justifiée et d'une façon générale pendant les jours qui suivent l'absence non autorisée .

4 - Durant le mois suivant lorsque l'ouvrier docker s'absente d'une manière répétitive et totalise 10 jours d'absence au cours du mois.

5 - Lorsqu'un ouvrier docker embauché le soir pour un travail de nuit a perçu un salaire à la première heure de la journée .

6 - Lorsqu'un ouvrier docker exerce une autre activité rémunérée

7 - Lorsqu'un ouvrier docker refuse le travail qui lui est proposé.

Le nombre de bénéficiaires de l'indemnité de garantie ne doit en aucun cas dépasser quotidiennement la différence entre l'effectif des dockers existant dans un port et celui des dockers demandés préalablement par les Acconiers . Le paiement de l'indemnité sera effectué hebdomadairement tous les samedis .

Article 19 : Congé annuel

Chaque ouvrier docker professionnel permanent a droit à un congé annuel conformément à la législation et règlements en vigueur.

L'ouvrier docker ne peut bénéficier de ce congé qu'après avoir effectué un minimum de 180 shifts durant l'année de référence qui s'étend du 1er Juin au 31 mai et avoir justifié d'une présence effective de douze mois.

Ce congé sera majoré d'un jour par tranche de 5 ans d'ancienneté sans que la durée totale n'excède 21 jours .

Article 20 (nouveau) : Congés spéciaux pour raisons de famille

Les ouvriers dockers professionnels permanents bénéficient des congés avec maintien intégral de tous les éléments du salaire, à l'occasion d'événements survenus dans leur famille.

La durée de ces congés est fixée comme suit :

- naissance d'un enfant 2 jours ouvrables
- décès d'un conjoint..... 3 jours ouvrables
- décès d'un ascendant direct ou d'un enfant.....3 jours ouvrables
- décès d'un frère, d'une soeur, d'un petit fils ou d'une petite fille, d'une grand -mère ou d'un grand-père 2 jours ouvrables
- mariage du travailleur 3 jours ouvrables
- mariage d'un fils 1 jour ouvrable
- circoncision d'un enfant 1 jour ouvrable .

Les bénéficiaires des dits congés devront produire les justifications utiles .

Article 21 : Jours fériés

Les jours fériés considérés comme jours de congés chômés et payés sont :

- Le 20 mars, le 1er mai , le 25 juillet, le 7 novembre, le jour du mouled, le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Fitr , le 1er jour et le 2ème jour de l'Aïd El Idha .

Les ouvriers dockers professionnels permanents qui ne pourraient du fait du service bénéficier de ces congés auront droit à une majoration de salaire de 100% .

Les jours fériés non payés, s'ils ne sont pas chômés sont considérés comme journées normales de travail .

Article 22 : Gratification de fin d'année

La gratification de fin d'année est accordée aux ouvriers dockers professionnels permanents ayant au cours de l'année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre effectué 250 Shifts .

Cette gratification correspond au montant des rémunérations d'un mois de travail effectif et est octroyée comme suit :

- ouvriers Dockers : salaire de base de 30 shifts
- Treuillistes : Salaire de base de 30 shifts
- Caporaux : salaire de base de 30 shifts .

En cas de maladie empêchant l'ouvrier docker d'effectuer 250 Shifts, il bénéficiera quand même de l'intégralité de la gratification de fin d'année selon les conditions indiquées ci-dessus .

Tout ouvrier docker qui ne peut effectuer 250 Shifts , percevra une indemnité au prorata du nombre de shifts effectués .

Le paiement de cette gratification doit obligatoirement intervenir dans les 20 premiers jours de l'année suivante .

Article 23 : Apprentissage, Formation et Perfectionnement professionnels

Les employeurs s'engagent à favoriser dans la mesure du possible l'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels .

L'apprentissage, la formation et le perfectionnement professionnels sont organisés conformément à la législation en vigueur .

L'employeur assure, le cas échéant, l'organisation de cours professionnels d'apprentissage et mettra tout en oeuvre pour permettre la formation et le perfectionnement professionnels de ses travailleurs par tous les moyens qu'il jugera les plus adaptés et ce en collaboration avec les représentants du personnel au sein du Comité d'Entreprise et du Bureau de la Main-d'oeuvre .

Article 24 : Tenues de travail et de protection

L'ouvrier docker professionnel permanent bénéficie, au mois d'avril de chaque année de deux tenues de travail, d'une chéchia, de deux chemises et d'une paire de chaussures . Il bénéficie également d'un PARKA tous les deux ans . Les dépenses engagées à cet effet seront supportées par l'employeur .

L'ouvrier docker ne peut prétendre à cet avantage que s'il a effectué durant l'année écoulée commençant le mois de mars, un minimum de 90 Shifts .

L'employeur est tenu de fournir gratuitement les tenues de protection.

L'ouvrier docker doit porter les tenues de travail et de protection au cours du travail et de respecter les instructions reçues en matière d'hygiène et de sécurité professionnelle .

Article 25 : Conservation des choses et des moyens nécessaires pour l'accomplissement du travail

L'ouvrier docker est tenu de veiller à la conservation des choses qui lui ont été remises pour l'accomplissement du travail dont il est chargé. Il doit les restituer après l'accomplissement de son travail et il répond de la perte ou de la détérioration imputable à sa faute .

Article 26 : Hygiène et sécurité

Un comité d'hygiène et de sécurité sera institué à l'échelle de chaque port suivant la législation en vigueur . Il sera chargé de prendre et de faire respecter les mesures suivantes :

- 1 - prendre toutes dispositions pour que les mesures relatives à l'hygiène et à la sécurité soient respectées conformément aux textes et lois en vigueur .
- 2 - prendre toutes mesures préventives relatives à la sécurité du personnel .
- 3 - déterminer les maladies professionnelles .
- 4 - contrôler l'application des dispositions suivantes et oeuvrer à leur respect :

- chaque entreprise doit mettre à la disposition des ouvriers dockers du port une bouée de sauvetage , des crochets et une boîte à pharmacie placée dans un endroit facilement accessible .

- Il est formellement interdit de jeter tout objet tels que bragues , appareils flottants, crochets de fixation, filets de charge .

- Il est formellement interdit de jeter tout objet dans le fonds des cales tels que outils de levage et autres . Ces objets doivent être accrochés dans les endroits réservés à cet effet .

- Les fonds des cales ainsi que les chantiers à terre doivent être convenablement éclairés .

- Les fûts remplis d'acides ne doivent pas être transportés à dos par les dockers .

- Pour la manipulation des produits et liquides inflammables , toutes les mesures préventives doivent être prises avant de procéder à l'opération .

Article 27 : Prévention

L'entreprise doit promouvoir avec la collaboration de l'office des ports nationaux tunisiens et le comité d'hygiène et de sécurité, la prévention et éviter les accidents de travail .

Elle aura pour tâches :

- 1 - d'organiser des cours sur la prévention des accidents du travail
- 2 - d'élaborer et appliquer des programmes d'hygiène et de sécurité
- 3 - de vulgariser par voie de publication ou autre moyen les règles de sécurité à observer dans le travail et les précautions à prendre lors de la manipulation des marchandises dangereuses .
- 4 - de collecter et d'étudier les statistiques d'accidents du travail qui se rapportent aux divers secteurs d'activité en vue de recommander de nouvelles mesures de prévention ou de nouvelles méthodes de travail répondant aux exigences de sécurité .
- 5 - de prendre, le cas échéant, des directives ou d'autres textes dans tous les domaines de la sécurité et de la prévention des risques professionnels qui n'ont pas encore fait l'objet d'une réglementation.

Article 28 : Aménagements du bien-être

Les entreprises d'acconage et de manutention doivent, avec la collaboration de l'autorité portuaire , assurer :

- des installations d'eau potable en nombre suffisant
- des WC et des toilettes .
- des salles d'eau et douches en bon état d'utilisation .
- une buvette et une cantine : les boissons et les repas sont servis à l'intérieur du port à des prix raisonnables .

Ces locaux doivent être équipés par les entreprises d'acconage et de manutention qui sont tenues d'assurer leur renouvellement et leur remplacement en tout ou en partie en cas de détérioration les mettant hors d'usage .

La caisse de secours des dockers, en collaboration avec le fond social des sociétés d'acconage et de manutention et les agences maritimes, assurera le financement des budgets des cantines et des buvettes .

Article 29 : Services médicaux

Un service médical sera institué dans chaque port conformément à la législation en vigueur concernant la médecine du travail. Ce service sera chargé de veiller à préserver l'état de santé du travailleur et les membres de sa famille. Il contrôle également ses aptitudes physiques pour l'accomplissement des tâches qui lui sont confiées et assure sa protection contre les risques qui menacent sa santé du fait de sa profession .

En cas de nécessité , le médecin pourra effectuer une visite à domicile.

Les ouvriers dockers et leurs familles bénéficient d'une assurance- groupe dont les frais seront partagés par tiers entre les travailleurs, les employeurs et la caisse de secours . En principe la

participation des employeurs représente le 1/3 de la participation totale à cette assurance suivant le taux convenu .

Article 30 : Activités sociales et récréatives

Il appartient aux entrepreneurs et aux représentants des ouvriers dockers professionnels permanents avec la collaboration des organisations nationales, d'examiner en temps utile la promotion des activités culturelles et récréatives au profit des ouvriers dockers et des membres de leurs familles .

Article 31 : Caisse de secours

Les parties contractantes décident d'un commun accord de participer au moyen de subventions effectives à la caisse de secours des dockers et ce de la façon suivante :

- contribution de l'employeur de 8% sur l'ensemble des salaires bruts des opérations navales
- contribution des dockers en fonction des accords intervenus entre la structure de paiement des salaires prévue à l'article 16 et les représentants des dockers .

Article 32 : Secours - Décès

En cas de décès d'un ouvrier docker professionnel permanent en activité ou à la retraite, il est attribué par l'employeur à la veuve ou aux ayants-droit un secours de 150 Dinars .

Article 33 : Participation des ouvriers dockers aux bénéfices des entreprises

Afin d'encourager les ouvriers dockers à l'amélioration de la productivité de l'entreprise et compte tenu du résultat obtenu à la fin de chaque exercice, il sera attribué aux ouvriers dockers professionnels permanents une indemnité représentant la rémunération de 30 shifts comme c'est le cas pour la gratification de fin d'année .

Article 34 : Groupe de travail mixte

Un groupe de travail mixte comprenant des représentants des entrepreneurs de manutention, de l'Office des Ports Nationaux tunisiens et des ouvriers dockers sera immédiatement constitué . Il fixe la périodicité de ses réunions en vue de l'étude permanente de toute modification pouvant intervenir dans le trafic ou les techniques d'acconage et de manutention et les conditionnements ou les modes d'opérations etc..., de façon à établir les règles qui devront s'appliquer en partant des principes définis par la présente convention.

Le groupe pourra, en cas d'urgence, se réunir, à la demande de l'une des parties, en dehors des réunions périodiques .

Article 35 : Désaccords lors de l'application

Les litiges qui peuvent naître à l'occasion de l'application de la présente convention seront réglés par l'inspection du travail territorialement compétente .

Article 36 : La loi des Cadres

Une commission composée de représentants des entreprises d'acconage et de manutention, de l'Office des ports nationaux tunisiens et de la fédération nationale des Dockers assurera la mission de renouvellement de la loi des cadres des ouvriers dockers permanents titulaires de cartes de dockers y compris les techniciens, les caporaux et les treuillistes qui sont recrutés en cas de besoin dans chaque port de commerce.

Les deux parties se rencontrent chaque fois qu'il est nécessaire en application du décret du 17 février 1949 et dans le cas extrême une fois par an au moins durant le mois d'octobre et ce pour le réexamen de la composition des équipes et la fixation de la loi des cadres .

Article 37 : Prime de productivité

Il est alloué annuellement à tout ouvrier docker professionnel permanent une prime de rendement ou de productivité rattachée au volume global de la production et de la productivité . Cependant en vue de faciliter cette opération, elle sera allouée aux ouvriers dockers en fonction du nombre de Shifts effectués à raison de deux Shifts sur trente Shifts travaillés (2/30 shifts) ; toutefois, cette prime n'est due qu'à partir de 90 Shifts travaillés par an .

Article 38 : indemnité de départ à la retraite

Tout ouvrier docker professionnel permanent bénéficie lors de son départ à la retraite d'une indemnité dont le montant est de 200 dinars .

Article 39 : recrutement

Une priorité de recrutement est accordée aux orphelins des ouvriers dockers, puis aux enfants des retraités et en troisième lieu aux enfants des ouvriers dockers en exercice .

Article 40 : Application des prescriptions légales

Pour toutes situations ou affaires concernant les travailleurs et non mentionnées dans la présente convention, il sera fait application des prescriptions légales et réglementaires y afférentes .

Article 41 : Date d'application

La présente convention entre en vigueur à partir de la date de sa signature, sous réserve des dispositions de son article 16. Les dispositions antérieures contraires sont abrogées .

Tunis, le 29 Octobre 1993

Pour les Organisations syndicales
des travailleurs

Le secrétaire général de l'union
générale tunisienne du travail

Signé : Ismail SAHIBANI

Le secrétaire général de la
fédération des ports et docks

Signé : Mohamed BEN MABROUK

Pour les organisations syndicales
des employeurs

Le Président de l'union tunisienne
de l'industrie, du commerce
et de l'artisanat

Signé : Hédi JILANI

Le Président de la Chambre
Syndicale des entrepreneurs
d'acconage et de manutention

Signé : Mohamed BEN ABDALLAH

Annexe n°1

Situation des ouvriers dockers occasionnels

(2ème liste)

Les ouvriers occasionnels (2ème liste) bénéficient des avantages suivants :

1) gratification de fin d'année :

La gratification de fin d'année est accordée aux ouvriers dockers occasionnels (2ème liste) ayant effectué 180 shifts au moins au cours de l'année s'étendant du 1er janvier au 31 décembre . Le montant maximum de cette gratification est fixé à un salaire de base de 15 shifts .

Pour les ouvriers dockers qui effectuent un nombre de Shifts inférieur à 180, cette gratification est calculée au prorata du nombre de Shifts effectués .

2) Vêtements de travail

Dans le cas où les ouvriers dockers occasionnels (2ème liste) effectuent un minimum de 90 shifts durant l'année écoulée qui commence à partir du mois de mars, ils bénéficient au cours du mois d'avril de chaque année, d'une tenue de travail, d'une chéchia, d'une chemise et d'une paire de chaussures . Ils bénéficient, en outre, d'une 2ème tenue de travail et d'une deuxième chemise dans le cas où ils effectuent 150 shifts par an .

Les frais d'achat de ces vêtements de travail sont à la charge de l'employeur.

3) Congé annuel

L'ouvrier docker occasionnel (2ème liste) bénéficie d'un congé annuel à raison d'une journée et demie de travail pour chaque tranche de 24 Shifts effectués, sans que la durée maximum de ce congé ne dépasse 18 jours au cours de l'année de référence s'étendant du 1er juin au 31 mai.

4) Les ouvriers dockers occasionnels (2ème liste) conservent les avantages prévus par les accords antérieurs et ne figurant pas dans le présent annexe .

ANNEXE N°2

N° 90

Remarques :

1) Ne sont pas compris dans la composition des équipes indiquées dans le présent tableau les treuillistes, les hommes de chaîne, le porteur d'eau, le délégué syndical, les caporaux et les conducteurs d'engins de manutention et tracteurs.

2) La constitution de la palanquée se fait en fonction de la charge de l'engin de levage de bord ou de l'engin de levage utilisé sur le quai et ce pour tous genres de marchandises.

3) L'augmentation du nombre des ouvriers dockers ne doit pas avoir lieu après l'accomplissement de l'opération d'embauche qui s'effectue sur la base du travail dans toute la cale du navire. Toutefois, les salaires des ouvriers devant être ajoutés pour répondre aux exigences de la nature du travail, doivent être distribués à parts égales entre les membres de l'équipe employée. Ces membres ne peuvent prétendre à une indemnité compensatrice.

La chambre syndicale des Acconiers veillera de sa part à éviter les situations imprévues pouvant entraîner une insuffisance de recrutement.

4) Pour les opérations d'acconage et de manutention non prévues par la convention collective nationale des ports et docks et faisant l'objet d'accords aux bureaux de la main d'œuvre, la composition de l'équipe sera automatiquement réduite de deux ouvriers pour l'équipe du bord et de deux ouvriers pour l'équipe de terre.

5) Il est permis, après accord des deux parties, de procéder au changement de la composition des équipes entre la terre et le bord, à condition de conserver le nombre global des ouvriers dockers indiqué au tableau des équipes et ce en cas de besoin et selon la nature du travail et de la marchandise.

6) Lors de l'embarquement vertical des conteneurs vides à bord des navires dans les ports de la capitale, l'équipe sera renforcée par deux dockers si les portes des conteneurs sont ouvertes ou si les autorités demandent leur ouverture pour vérification.

7) Pour les opérations verticales de débarquement des conteneurs directement sur camions exploités par l'acconier pour les transférer aux magasins du port, l'équipe embauchée indiquée au tableau, sera renforcée uniquement dans le cas d'utilisation de crochets par deux ouvriers et ce en vue de monter sur les conteneurs pour enlever ces crochets.

8) Pour les navires transportant du vrac liquide à l'exclusion des hydrocarbures, une équipe composée de 4 dockers, d'un caporal et d'un treuilliste sera embauchée en vue de procéder à l'élévation du tuyau flexible, à sa surveillance, à sa conservation et à l'information en cas de sa détérioration.

9) Pour la société tunisienne des Engrais (NPK) et la société tunisienne des Engrais Chimiques (STEC) la composition des équipes des dockers telle que indiquée ci-dessus exige des sociétés la prépalétisation en usine et le versement à la Caisse de Secours des Dockers d'une indemnité compensatrice.

10) Les treuillistes et hommes de chaînes embauchés obligatoirement et particulièrement dans les navires équipés de mâts de charge doivent être au nombre de 4 au maximum pour Sousse, Sfax et Bizerte. Tandis que pour les ports de Tunis, Goulette et Radès, le nombre est de 3 avec un treuilliste supplémentaire pour deux équipes engagées au travail.

11) Les marchandises destinées au stockage dans les magasins ou sur les terres-pleins doivent être disposées sur une hauteur minimum de pile de :

*** Sacherie :**

- de 80 à 100 Kgs : 5 sacs sur rance, 6 sacs sans rance

- de 50 à 70 Kgs : 6 sacs sur rance, 7 sacs sans rance

- de moins de 50 Kgs : 8 sacs sur rance, 10 sacs sans rance

- Peaux pour tannerie gerbées sur 10 (salées) à défaut d'engins mécaniques (sauterelles ou élévateurs à fourches).

- le gerbage de marchandises exige une augmentation de 4 ouvriers dockers par équipe à terre pour une hauteur telle qu'indiquée ci-dessous :

* Sacheries de 80 à 100 Kgs : 10 sacs

* sacheries de 50 à 80 Kgs : 12 sacs

* sacheries de moins de 50 Kgs : 22 sacs.

En cas d'utilisation d'engins mécaniques (sauterelles ou élévateurs à fourches) la hauteur de gerbage n'est pas limitée.

12) Toute marchandise peut être déchargée des chariots de type "MAFI" ou autres par les ouvriers embauchés et ce dans l'attente de l'escala du navire au port ou après l'achèvement de l'opération d'embarquement ou de débarquement.

13) Dans le cadre de la révision de la composition des équipes il a été décidé que les parties se rencontrent en cas de besoin en application du décret du 17 février 1949 et dans le cas extrême une fois par an au cours du mois d'octobre.

**MINISTERE DE LA FORMATION
PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI**

NOMINATION

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 novembre 1993 :

Sont désignés en qualité de membres du conseil de direction du centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation pour une durée de 3 ans :

- Monsieur Fattouh Daoud : représentant le ministère de l'éducation et des sciences

- Docteur Nouredine Achour : représentant le ministère de la santé publique

- Monsieur Ahmed Medimagh : représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi

- Madame Nadhira Erraies : représentant l'agence tunisienne de la formation professionnelle

- Monsieur Nouredine Ben Khelifa : représentant le centre national de formation continue et de promotion professionnelle

- Monsieur Hassine Bouzouita : représentant l'agence de vulgarisation et de formation agricoles

- Monsieur Salah Mejri : représentant le commissariat général au développement régional

- Monsieur Mohamed Fersi : représentant l'office national du tourisme tunisien

- Monsieur Badr El Mounir Trabelsi : représentant l'office national de l'artisanat

- Monsieur Mohamed Tahar Chaieb : représentant l'union générale tunisienne du travail

- Monsieur Salah Brouer : représentant l'union générale tunisienne du travail

- Monsieur Kamel Ben Yaghlane : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

- Monsieur Faouzi Bel Hadj : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat

- Madame Alifa Farouk : représentant l'union nationale de la femme tunisienne
- Monsieur Abdessatar Maaoui : représentant le conseil national de l'enseignement privé.

Par arrêté du ministre de la formation professionnelle et de l'emploi du 10 novembre 1993 :

Sont désignés en qualité de membres du conseil consultatif du centre national de formation continue et de promotion professionnelle pour une durée de 3 ans :

- Mlle Latifa Mehadhbi : représentant le Premier ministre
- Monsieur Khemaïes Ben Mansour : représentant le ministère de l'économie nationale
- Madame Samira Chaker : représentant le ministère des affaires de la femme et de la famille
- Monsieur Omrane Boukhari : représentant le ministère de l'éducation et des sciences
- Monsieur Ahmed Medimagh : représentant le ministère de la formation professionnelle et de l'emploi
- Monsieur Kamel Tagourti : représentant l'agence tunisienne de la formation professionnelle
- Monsieur Mohamed Annabi : représentant le centre national de formation des formateurs et d'ingénierie de formation
- Monsieur Mohamed Chandoul : représentant l'union générale tunisienne du travail
- Monsieur Ali Romdhane : représentant l'union générale tunisienne du travail
- Monsieur Salah Brour : représentant l'union générale tunisienne du travail
- Monsieur Nouredine Thabet : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
- Monsieur Sassi Bahri : représentant l'union tunisienne de l'industrie, du commerce et de l'artisanat
- Monsieur Habib Haddad : représentant l'union tunisienne de l'agriculture et de la pêche
- Madame Alifa Farouk : représentant l'union nationale de la femme tunisienne

- Monsieur Mohamed Ghanouchi : représentant le conseil de l'ordre des ingénieurs

- Monsieur Khemaïes Hammami : représentant l'association des responsables de formation et de gestion des ressources humaines dans les entreprises.

**MINISTRE DE LA JEUNESSE
ET DE L'ENFANCE**

Arrêté du ministre de la jeunesse et de l'enfance du 10 novembre 1993, portant ouverture d'un concours interne sur épreuves pour le recrutement de conseillers pédagogiques de la jeunesse et des sports.

Le ministre de la jeunesse et de l'enfance,

Vu la loi N° 83-112 du 12 décembre 1983, portant statut général des personnels de l'Etat, des collectivités publiques locales et des établissements publics à caractère administratif,

Vu le décret n° 74-950 du 2 novembre 1974 portant statut particulier des personnels de l'inspection pédagogique du ministère de la jeunesse et des sports ensemble les textes qui l'ont modifié ou complété,

Vu l'arrêté du 8 novembre 1977 portant règlement et programme du concours pour le recrutement des conseillers pédagogiques ensemble les textes qui l'ont modifié et complété,

Arrête :

Article premier. - Un concours interne sur épreuves pour le recrutement de vingt (20) conseillers pédagogiques de la jeunesse et des sports est ouvert au ministère de la jeunesse et de l'enfance.

Art. 2. - Les épreuves du concours auront lieu à Tunis le samedi 15 janvier 1994 et jours suivants.

Art. 3. - La liste des inscriptions sera close le samedi 18 décembre 1993.

Tunis, le 10 novembre 1993.

Le Ministre de la Jeunesse et de l'Enfance
Abderrahim Zouari

Vu
Le Premier Ministre
Hamed Karoui

Pour la légalisation de la signature : le président de la municipalité

ISSN.0330.7921

Certifié conforme : le président-directeur général de l'I.O.R.T.

Abonnement au Journal Officiel de la République Tunisienne

Bihebdomadaire

Année 1993

Tarif d'abonnement en dinars tunisiens

PAYS	EDITION originale	TRADUCTION française	EDITION ORIGINALE et sa traduction
Tunisie	22,000	30,000	40,000
Algérie			
Maroc			
Libye			
Mauritanie			
Autres pays	33,000	47,000	54,000

Prix du numéro du J.O.R.T. de l'année en cours

Edition originale
0,420 dinar

Traduction française
0,600 dinar

Abonnement

Contacter le siège de l'Imprimerie Officielle avenue Farhat
Hached, Radès — Tél. : 434 211
ou l'un des bureaux de vente ci-après :

- ☐ **Tunis** : 1 rue Hannon tél. : 349.637
- ☐ **Sousse** : Cité C.N.R.P.S. rue Ribat tél. : (03)25.495
- ☐ **Sfax** : Cité C.N.R.P.S. Souk Ezzitoun, route Gremda km 0.5 Tél. : (04)36.750

Le règlement de paiement se fera par espèces ou par chèques ou par virement bancaire au nom de
l'Imprimerie Officielle de la République Tunisienne dans l'un des comptes courants ci-après :

Tunis :

C.C.P. N° 610-15 à Tunis
S.T.B. : Tunis 57608/8
B.N.T. : Tunis 006 046 /w
U.I.B. : Agence A 35 00 70 100/4

Banque du Sud (Liberté) : 02 40 47 00 199/7
S.T.B. : (Mégrine) 045 225 206/9
B.I.A.T. (Mégrine) 52 30 00002/8
Banque du Sud (Radès) : 09 40 47 00 103/9

Sousse :

S.T.B. : 089 100 412/5

Sfax :

B.I.A.T. : 44 30 00 001/8